

Aula 05

CBM-PE (Oficial) Direito Constitucional

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos, Rodrigo Bet

23 de Agosto de 2026

Índice

1) Nacionalidade	3
2) Questões Comentadas - Nacionalidade - MULTIBANCAS	17
3) Lista de Questões - Nacionalidade - MULTIBANCAS	53



NACIONALIDADE

Introdução

Segundo a doutrina dominante, os elementos constitutivos do Estado são território, povo e governo soberano. Entre esses três elementos, o povo é o que constitui a **dimensão pessoal do Estado**. Ao contrário da população (composta pelo conjunto de pessoas que habitam o território de um Estado), o povo compõe-se dos seus nacionais, independentemente do local em que residam.

A nacionalidade é justamente o **vínculo jurídico-político** entre o Estado soberano e o indivíduo, que torna este um membro integrante da comunidade que constitui o Estado. Segundo Mazzuoli, a nacionalidade comporta duas dimensões: a **dimensão vertical** (que liga o indivíduo ao Estado) e a **dimensão horizontal** (que liga o indivíduo ao elemento povo).¹ A dimensão vertical da nacionalidade impõe obrigações ao indivíduo perante o Estado, próprias de uma relação de subordinação. Já a dimensão horizontal pressupõe uma relação sem grau hierárquico, isto é, uma relação paritária do indivíduo com a comunidade à qual pertence.

Compete a **cada Estado legislar sobre sua própria nacionalidade**, respeitando, é claro, os compromissos gerais e particulares aos quais tenha se obrigado. O **Estado soberano** é, afinal, o único outorgante possível da nacionalidade. É ele quem tem poder para determinar quem são seus nacionais, quais as condições de aquisição da nacionalidade e, ainda, disciplinar sua perda. Pode-se afirmar, portanto, que o estabelecimento de critérios para a concessão de nacionalidade é ato de manifestação da soberania estatal.

Nacionalidade não se confunde com cidadania. A cidadania é um atributo que diferencia aqueles que possuem pleno gozo dos direitos políticos daqueles que não possuem esse direito. Já a nacionalidade é o que diferencia os nacionais dos estrangeiros, isto é, diferencia os indivíduos que possuem uma ligação pessoal com o Estado daqueles que não o tem. **O conceito de nacionalidade é mais amplo que o de cidadania**, o que se pode depreender a partir do exame do caso brasileiro. Como regra geral, todos aqueles que possuem cidadania brasileira também possuem nacionalidade brasileira. Já o contrário nem sempre é verdade! Uma criança de 5 anos de idade possui nacionalidade brasileira, mas não possui cidadania, pois ainda não goza plenamente de seus direitos políticos.

Atribuição de Nacionalidade pelo direito brasileiro

A doutrina fala na existência de dois tipos de nacionalidade: a **nacionalidade originária** (primária) e a **nacionalidade derivada** (adquirida ou secundária).

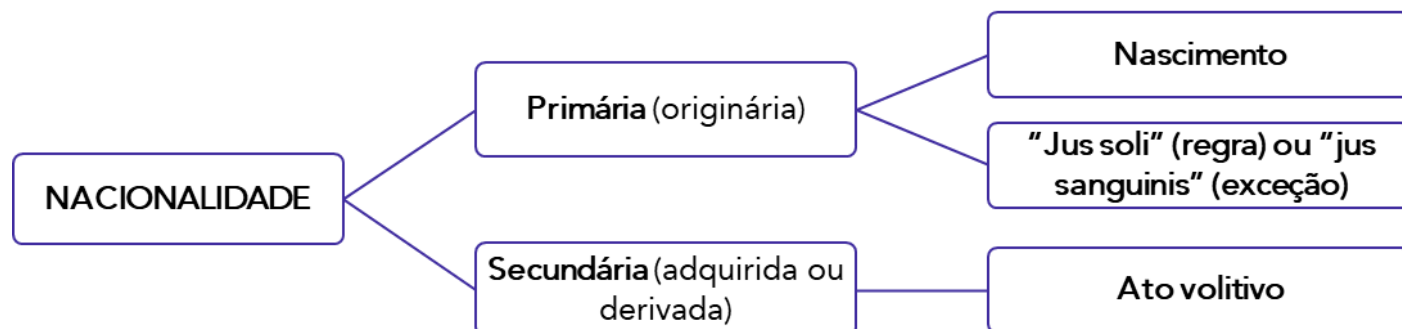
A **nacionalidade originária** é aquela que **resulta de um fato natural**, o nascimento; diz-se, portanto, que é uma forma involuntária de aquisição de nacionalidade. É atribuída ao indivíduo em razão de critérios sanguíneos ("*jus sanguinis*"), territoriais ("*jus soli*") ou mistos. Os brasileiros que recebem a nacionalidade originária são chamados de "**brasileiros natos**".

A **nacionalidade derivada**, por sua vez, é aquela cuja aquisição depende de **ato de vontade (ato volitivo)**, praticado depois do nascimento; diz-se que a nacionalidade derivada é obtida mediante

¹ MAZZUOLI, Valério de Oliveira. *Curso de Direito Internacional Público*. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.



a naturalização. Os brasileiros que recebem a nacionalidade derivada são chamados de "brasileiros naturalizados".



Vejamos, a seguir, como se dá a atribuição de nacionalidade originária e nacionalidade derivada no ordenamento jurídico brasileiro. Começemos com a **atribuição de nacionalidade originária**: quem são, afinal, os brasileiros natos?

Conforme já havíamos comentado, a nacionalidade originária pode ser estabelecida tanto pela **origem sanguínea** da pessoa ("*jus sanguinis*") quanto pela **origem territorial** ("*jus soli*"). Pelo primeiro critério, é nacional todo aquele filho de nacionais, independentemente de onde tenha nascido. Já pelo segundo, é nacional quem nasce no território do Estado que o adota, independentemente da origem sanguínea dos seus pais.

A Constituição Brasileira, como você verá a seguir, **adotou em regra o "*jus soli*"**. Há, entretanto, exceções, nas quais predomina o "*jus sanguinis*". Vamos à análise do art. 12 da CF?

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

- a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;
- b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;
- c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

No art. 12, inciso I, estão as hipóteses de **aquisição de nacionalidade originária**; em outras palavras, é esse dispositivo que define quem são os **brasileiros natos**. Tente memorizá-las, caro(a) aluno(a), pois elas são constantemente cobradas nos concursos em sua literalidade.

Na **alínea "a"**, é perceptível que a Constituição adotou o critério "*jus soli*", considerando brasileiro nato **qualquer pessoa nascida em território nacional**, mesmo que de pais estrangeiros. Entretanto, há uma exceção: se o nascido no Brasil for filho de estrangeiros que estejam a serviço de seu país, não será brasileiro nato.

Vamos a dois exemplos para ilustrar melhor esse dispositivo!



Suponha que Diego e Martha, casal de argentinos, venham ao Brasil passar suas férias. Martha está grávida, empolga-se com umas “caipirinhas” e acaba entrando em trabalho de parto. Pronto! Nasceu Dieguito Jr.! Trata-se de nascido no Brasil, filho de pais estrangeiros que não estavam a serviço de seu país (estavam de férias!). Será, então, brasileiro nato.

Agora, imagine que Vladislav Stepanovich, diplomata russo, venha servir aqui no Brasil, junto com sua esposa, Marianova Chevichenko. Marianova engravida e dá à luz, aqui no Brasil, o filho do casal, Vladislav Jr. Apesar de ter nascido em território brasileiro, Vladislav Jr. é filho de pais estrangeiros que estavam a serviço da Rússia. Portanto, ele não será brasileiro nato.

Dados esses exemplos, podemos resumir a aplicação da alínea “a”, vislumbrando **três situações possíveis**:

- a) Um filho de pai ou mãe brasileiros, ou ambos, nasce em território brasileiro: será brasileiro nato.
- b) Um filho de pais estrangeiros, sendo que um deles, ou ambos, esteja no Brasil a serviço de seu país, nasce em território brasileiro: **não será brasileiro nato**. Cabe destacar que é uma regra consuetudinária de direito internacional que os filhos de agentes de Estados estrangeiros, como diplomatas e cônsules, sejam normalmente excluídos da atribuição de nacionalidade pelo critério “*jus soli*”.

Cuidado! Para que seja excluída a atribuição de nacionalidade pelo critério “*jus soli*”, é necessário o **cumprimento cumulativo de 2 (duas) condições**:

- ambos os pais serem estrangeiros; e
- um dos pais ou ambos estarem a serviço de seu país.

Atenção! Imagine o seguinte caso! Um diplomata italiano está no Brasil a serviço de seu país e casa-se com uma brasileira. Eles têm um filho que nasce em território brasileiro. O filho será brasileiro nato, pois apenas uma das condições para a exclusão do critério “*jus soli*” foi cumprida (“*um dos pais ou ambos estarem a serviço de seu país*”). A outra condição (“*ambos os pais serem estrangeiros*”) não foi cumprida.

- c) Um filho de estrangeiros que não estão a serviço de seu país nasce em território brasileiro: **será brasileiro nato**.

Para finalizar os comentários sobre a alínea “a”, vale destacar que o conceito de **território brasileiro** abrange, além das terras delimitadas pelas fronteiras geográficas, o mar territorial e espaço aéreo.

Na **alínea “b”**, a Constituição estabelece que são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. O legislador constituinte adotou, aqui, o **critério “*jus sanguinis*”**, prevendo, todavia, um requisito adicional: o fato de **qualquer um dos pais (ou ambos) estar a serviço da República Federativa do Brasil**, o que significa qualquer serviço prestado por órgão ou entidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Suponha, por exemplo, que Miguel, diplomata brasileiro, vá servir na Alemanha. Lá ele conhece a alemã Denise Fürst e com ela tem um filho: Miguel Jr. Apesar de ter nascido no exterior, Miguel Jr. é filho de pai brasileiro que estava a serviço da República Federativa do Brasil. Ele será, portanto, brasileiro nato.



Resumindo o que dispõe a alínea “b”, a aquisição de nacionalidade por essa regra depende do cumprimento cumulativo de **dois requisitos**:

- a) Ser filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, ou de ambos.
- b) O pai ou a mãe, ou ambos, **deverão estar a serviço do Brasil** no exterior.

“Mas, professores, e se o indivíduo que nascer no exterior for filho de pai ou mãe brasileiros e estes não estiverem a serviço do Brasil?”

Excelente pergunta! Partimos, então, para a terceira hipótese de aquisição de nacionalidade originária, que está prevista na alínea “c”.

Na **alínea “c”**, a Constituição estabelece que são brasileiros natos “*os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira*”.

Assim, há **duas possibilidades** diferentes de aquisição de nacionalidade quando o indivíduo nasce no exterior, **filho de pai brasileiro ou mãe brasileira que não estão a serviço do Brasil**:

- a) O indivíduo é registrado em repartição brasileira competente; ou
- b) O indivíduo vem a residir no Brasil e opta, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

Na **primeira possibilidade**, o **registro** do indivíduo perante repartição competente **é condição suficiente** para que ele seja considerado brasileiro nato. Na **segunda possibilidade**, o indivíduo precisa residir no Brasil e, além disso, manifestar sua vontade. É o que a doutrina denomina **nacionalidade potestativa**.

Ressalta-se que essa manifestação de vontade somente poderá ocorrer após a maioridade. Destaca-se que a opção pela nacionalidade brasileira deverá, nesse último caso, ser **feita em juízo**, em processo que tramita perante a Justiça Federal. Trata-se de processo de jurisdição voluntária, que se encerra com **sentença judicial que homologa a opção** feita pelo indivíduo. A homologação da opção pela nacionalidade brasileira produz **efeitos ex tunc**², o que faz com que o indivíduo seja considerado brasileiro nato desde seu nascimento.

“E se o filho de brasileiros que não estejam a serviço do Brasil e que tenha nascido no exterior vier a residir no país ainda enquanto menor? Qual será sua nacionalidade?”

Excelente pergunta! Nesse caso, o **menor será considerado brasileiro nato**. Entretanto, a aquisição definitiva de sua nacionalidade dependerá de sua manifestação após a maioridade. Uma vez tendo sido atingida a maioridade, fica suspensa a condição de brasileiro nato, enquanto não for efetivada a opção pela nacionalidade brasileira. A maioridade passa a ser, então, **condição suspensiva** da nacionalidade brasileira até o momento em que for feita a opção.

² RE 916.043/RS. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 31.03.2017.



HORA DE PRATICAR!



(SEFA-PA – 2026 – adaptada) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

Comentários:

Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro, desde que venham a residir no Brasil e, após atingirem a maioridade, optem pela nacionalidade brasileira, são considerados brasileiros natos. Essa é uma das hipóteses de nacionalidade brasileira originária, prevista no art. 12, I, "c", da CF/88. Questão correta.

(TELEBRAS – 2022) São brasileiros natos aqueles que nascem no exterior de pai ou mãe brasileira, desde que venham a residir no Brasil e optem, a qualquer tempo, após a maioridade, pela nacionalidade brasileira, ou que sejam registrados em repartição brasileira competente.

Comentários:

A assertiva apresenta uma das possibilidades constitucionais vinculadas à caracterização de brasileiro nato, sendo considerado como um direito personalíssimo (exercido exclusivamente pelo indivíduo). É destinado àqueles que venham a optar pela nacionalidade brasileira apenas após atingida a maioridade, desde que sejam nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira e que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou ainda que venham a residir na República Federativa do Brasil. Questão correta.

Dando continuidade à análise do art. 12, que tal verificarmos as condições para a **aquisição secundária (derivada) da nacionalidade**?

Art. 12. São brasileiros:

(...)

II - naturalizados:

- a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;
- b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

Observe que, no Brasil, a aquisição de nacionalidade derivada somente se dará por **manifestação do interessado** (ou seja, será sempre expressa), mediante **naturalização**.

Na **alínea "a"**, temos a hipótese de **naturalização ordinária**, concedida aos estrangeiros que cumpram os **requisitos descritos em lei** (Lei da Migração). No caso de **estrangeiros originários de**



países de língua portuguesa, o processo de naturalização é facilitado, sendo apenas exigidos dois requisitos:

- a) Residência no Brasil por um ano ininterrupto; e
- b) Idoneidade moral.

Cabe destacar, entretanto, que o mero cumprimento dos requisitos não assegura ao estrangeiro a concessão da nacionalidade brasileira. A concessão da naturalização ordinária é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, ou seja, depende de uma análise quanto à conveniência e à oportunidade por parte deste.

Na alínea “b”, está prevista a naturalização extraordinária, que depende do cumprimento de 3 (três) requisitos:

- a) Residência ininterrupta no Brasil por mais de quinze anos;
- b) Ausência de condenação penal; e
- c) Requerimento do interessado.

Ao contrário do que ocorre na naturalização ordinária, cumpridos esses três requisitos, o interessado tem direito subjetivo à nacionalidade brasileira. Portanto, esta não pode ser negada pelo Chefe do Executivo; trata-se de ato vinculado do Presidente da República.

O STF já referendou esse entendimento. No caso levado à apreciação da Corte, uma estrangeira que residia há mais de 15 anos ininterruptos no Brasil e sem condenação penal foi aprovada em concurso público. Obtida a aprovação, apresentou requerimento da sua naturalização extraordinária. Na data da posse, todavia, sua nacionalidade ainda não tinha sido reconhecida pelo Estado brasileiro. Diante dessa situação, seria nula a posse no cargo público?

Segundo o STF, o reconhecimento da naturalização extraordinária pelo Poder Executivo gera efeitos declaratórios (e não constitutivos), retroagindo à data de apresentação do requerimento. Assim, o requerimento da naturalização extraordinária seria suficiente para viabilizar a posse no cargo público.³

Por último, é importante destacar o entendimento do STF no sentido de que não se revela possível, em nosso sistema jurídico-constitucional, a aquisição da nacionalidade brasileira *jure matrimonii*, vale dizer, como efeito direto e imediato resultante do casamento civil”.⁴ Isso porque tal hipótese não foi contemplada pela Constituição.

Esquemmatizando:

Brasileiros natos	Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país (critério “jus soli”)
	Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil (critério “jus sanguinis”)

³ RE 264.848-5 / TO. Rel. Min. Carlos Ayres Britto. Julgamento em 29.06.2005.

⁴ Ext 1.121, Rel. Min. Celso de Mello. Julgamento em 18.12.2009. Plenário, DJE de 25.06.2010.



	Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira (nacionalidade potestativa)
Brasileiros naturalizados	Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral (naturalização ordinária – concessão é ato discricionário do Presidente da República)
	Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira (naturalização extraordinária – concessão é direito subjetivo do interessado)

HORA DE PRATICAR!



(TJ-RJ – 2026 – adaptada) Ao estrangeiro, originário de país de língua portuguesa, que pretenda se tornar brasileiro naturalizado, será exigida a comprovação de residência no país, por 02 (dois) anos ininterruptos, bem como idoneidade moral, ao passo que, aos estrangeiros de outras nacionalidades, exige-se a residência no país por mais de 15 (quinze) anos ininterruptos, bem como idoneidade moral.

Comentários:

A CF/88 estabelece, no art. 12, II, "a", que, para os originários de países de língua portuguesa, exige-se apenas 1 ano de residência ininterrupta no Brasil e idoneidade moral — e não 2 anos. Para os demais estrangeiros, o art. 12, II, "b", prevê mais de 15 anos de residência ininterrupta no Brasil e ausência de condenação penal, desde que requerida a nacionalidade. Questão errada.

Portugueses residentes no Brasil

Art. 12.

(...)

§ 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.

A Constituição Federal de 1988 estabelece condições favoráveis para os portugueses, que receberão **tratamento igual ao de um brasileiro naturalizado**. Segundo a doutrina, trata-se de uma situação de "**quase-nacionalidade**".



Para que possam receber esse tratamento, todavia, é necessário o cumprimento de dois requisitos:

- a) Os portugueses deverão ter **residência permanente** no Brasil; e
- b) Deverá haver **reciprocidade de tratamento** em favor dos brasileiros, ou seja, Portugal deverá conferir os mesmos direitos aos brasileiros que lá residam.

Veja que **não há atribuição de nacionalidade** aos portugueses nem aos brasileiros que residam em Portugal. O português vivendo com ânimo permanente no Brasil continua português; o brasileiro vivendo em Portugal continua brasileiro. O que existe é tão somente concessão de direitos inerentes aos nacionais do Estado. Dessa forma, não é necessário que um português se naturalize brasileiro para que possa gozar dos mesmos direitos que um brasileiro naturalizado, pois, sem fazê-lo, já deles pode usufruir.

HORA DE PRATICAR!



(TJ-RJ – 2026 - adaptada) Aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição, ao que se denomina de nacionalidade equiparada ou quase nacionalidade.

Comentários:

A CF/88, no art. 12, § 1º, estabelece que aos portugueses com residência permanente no Brasil, havendo reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na própria CF/88. Essa situação é conhecida como quase nacionalidade ou nacionalidade equiparada, embora os portugueses não se tornem brasileiros naturalizados. Questão correta.

(TJ-SP – 2023) Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro nato, salvo os casos previstos nesta Constituição.

Comentários:

Nos termos do art. 12, §1º, da CF/88, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao **brasileiro**. Questão errada.

Condição jurídica do Nacionalizado

Segundo o art. 12, §2º, CF/88, "a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição". Em outras palavras, os **brasileiros natos e os brasileiros naturalizados** devem ser tratados com **isonomia**. Somente poderá haver



discriminação entre um e outro nos **casos previstos na própria Constituição**. Leis que discriminem entre brasileiros natos e naturalizados são flagrantemente inconstitucionais.

Uma das principais distinções entre brasileiros natos e naturalizados diz respeito à ocupação de alguns cargos, conforme previsto no art. 12, §3º, CF/88:

Art. 12.

(...)

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas;

VII - de Ministro de Estado da Defesa.

Os cargos acima fazem parte de uma **lista taxativa**, caro(a) aluno(a)! Quem não está na lista não precisa ser brasileiro nato para assumir o cargo.

Como decorar a lista? Achando a lógica dela! Vamos à explicação...

O legislador constituinte buscou assegurar que o **Presidente da República** fosse brasileiro nato para garantir a soberania nacional, ou seja, para garantir que o Chefe do Executivo não usaria o cargo para servir a interesses de outros Estados. Para isso, também só permitiu a brasileiros natos o acesso a **cargos que podem suceder o Presidente**: Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal e Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Também em nome da defesa da soberania nacional, nosso constituinte restringiu o acesso à **carreira diplomática**. Isso porque o diplomata representa o Brasil em outros Estados, e poderia mais facilmente sucumbir aos interesses destes se fosse naturalizado. Seria difícil para um argentino naturalizado brasileiro celebrar um tratado que favorecesse o Brasil em detrimento da Argentina, por exemplo.

A explicação para o acesso somente de brasileiros natos aos dois últimos cargos é ainda mais óbvia! Somente o brasileiro nato pode ser **Oficial das Forças Armadas** ou **Ministro do Estado da Defesa**. Isso para diminuir o risco de os ocupantes desses cargos favorecerem qualquer outra nação em caso de guerra. Imagine as Forças Armadas pedirem a um naturalizado que bombardeie a terra em que nasceu! Dificilmente a ordem seria acatada, não é mesmo? E o Ministro da Defesa? Como planejará usar as Forças Armadas brasileiras contra seus próprios conterrâneos? Seu julgamento certamente ficaria comprometido, com graves danos à segurança do Brasil...



FIQUE ATENTO!



As bancas examinadoras adoram fazer pegadinhas sobre esse tema. Vejamos, abaixo, alguns detalhes aos quais você deve ficar bastante atento:

- 1) O Senador ou Deputado Federal **não precisa ser brasileiro nato**. Apenas devem ser brasileiros natos o Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado Federal.
- 2) O único Ministro de Estado que deve ser brasileiro nato é o **Ministro da Defesa**. Os outros Ministros podem ser brasileiros naturalizados. Como exemplo, o primeiro Ministro da Educação do Governo do Presidente Jair Bolsonaro foi um colombiano naturalizado brasileiro (Ricardo Vélez Rodríguez).
- 3) Os portugueses equiparados não podem ocupar cargos privativos de brasileiro nato. Isso porque eles recebem o tratamento de brasileiro naturalizado.

Há, ainda, outras distinções constitucionais entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados:

- a) O art. 89, inciso VII, da CF/88 estabelece que **6 (seis) vagas do Conselho de República**, órgão superior de consulta do Presidente da República, foram reservadas para **brasileiros natos**.
- b) O art. 5º, inciso LI, da CF/88 estabelece que os brasileiros natos não serão, em hipótese alguma, extraditados. Já os **brasileiros naturalizados poderão ser extraditados** em caso de crime comum cometido antes da naturalização ou de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.
- c) O art. 222 da CF/88 estabelece restrições ao direito de **propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens**. Só poderão ser proprietários desse tipo de empresa **brasileiros natos ou os naturalizados há mais de 10 anos**. Se essa empresa for uma sociedade, pelo menos **70% do capital total e votante** deverá pertencer a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Um brasileiro naturalizado há menos de 10 anos também não poderá participar da gestão desse tipo de empresa.

HORA DE PRATICAR!



(SEFAZ-RN – 2026 – adaptada) De acordo com a Constituição Federal de 1988, é privativo de brasileiro nato o cargo de carreira diplomática.



Comentários:

De acordo com o parágrafo 3º do artigo 12, a carreira diplomática é privativa de brasileiro nato. Questão correta.

(CAU-MG – 2025) Considere que Pedro, nascido em Paris quando seu pai, brasileiro nato, desempenhava missão de adido do Brasil na França, seja eleito senador da República brasileira. Nesse caso, Pedro pode ocupar o cargo de presidente do Senado Federal.

Comentários:

Pedro é brasileiro nato, pois nasceu no exterior enquanto seu pai, brasileiro nato, estava a serviço da República Federativa do Brasil (art. 12, I, "b", da CF/88). Além disso, para ser presidente do Senado Federal, é necessário ser brasileiro nato, conforme o art. 12, § 3º, III, da CF/88. Questão correta.

(Pref. Fortaleza – 2023) É condição de elegibilidade a cargo parlamentar ser brasileiro nato.

Comentários:

No âmbito parlamentar, atente-se que somente os cargos de Presidente da Câmara dos Deputados e Presidente do Senado Federal são privativos de brasileiros natos. Questão errada.

(TELEBRAS – 2022) Os cargos de Vice-Presidente e de Presidente da República são privativos de brasileiros natos, mas o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal pode ser exercido por brasileiro naturalizado.

Comentários:

De acordo com o art. 12, §3º, da CF/88, os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Ministro do STF só podem ser exercidos por brasileiros natos. Questão errada.

Perda da Nacionalidade

A perda da nacionalidade é a **extinção do vínculo patril** que liga o indivíduo ao Estado. No Brasil, a perda da nacionalidade ocorrerá nos termos do art. 12, § 4º, CF/88, já com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 131, de 3 de outubro de 2023:

Art. 12.

(...)

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.

§ 5º A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.



O § 4º do art. 12 da CF/88 teve sua redação modificada pela Emenda Constitucional nº 131/2023. **Antes dessa alteração, havia duas hipóteses de perda da nacionalidade:**

a) **Cancelamento de naturalização:** O cancelamento de naturalização deveria ser determinado por **sentença judicial**, em virtude de **atividade nociva ao interesse nacional**. Uma vez que tivesse transitado em julgado essa ação, o indivíduo somente poderia readquirir a nacionalidade brasileira mediante uma **ação rescisória**, não sendo possível uma nova naturalização. Destaca-se que, como não poderia deixar de ser, essa primeira hipótese de perda de nacionalidade somente se aplicava a brasileiros **naturalizados**.

b) **Aquisição de outra nacionalidade:** Essa segunda hipótese de perda de nacionalidade se aplicava tanto a brasileiros natos quanto a brasileiros naturalizados. É o que a doutrina denomina de **perda-mudança** ou de perda da nacionalidade por **naturalização voluntária**. Destaca-se que a **reaquisição** de nacionalidade brasileira no caso de perda por naturalização voluntária seria feita mediante **decreto do Presidente da República**, se o indivíduo estivesse domiciliado no Brasil.

Antes da EC nº 131/2023, perderia a nacionalidade brasileira aquele que adquirisse voluntariamente outra nacionalidade, **salvo nos seguintes casos:**

- **Reconhecimento de nacionalidade originária** pela lei estrangeira. Suponha, por exemplo, que Giani Canavarro (brasileiro nato) seja filho de pai italiano, portanto tenha direito, pela lei italiana, a ser também italiano nato. Veja que, nesse caso, a lei estrangeira está reconhecendo nacionalidade originária a Giani (afinal, ele será italiano nato). Portanto, ao adquirir a nacionalidade italiana, Giani **não perderia a nacionalidade brasileira**. Ele ficaria com dupla nacionalidade (polipatria).

- **Imposição de naturalização**, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Suponha que a lei de um país "X" determine que um indivíduo somente poderia se casar com um(a) nacional daquele país caso obtenha sua naturalização. Perceba que a naturalização está sendo imposta como uma condição para o exercício de um direito civil (o casamento). Logo, esse indivíduo, ao adquirir a nacionalidade estrangeira, **não perderia a nacionalidade brasileira**. Também nesse caso, o indivíduo ficaria com dupla nacionalidade.

Contudo, com a redação dada pela EC nº 131/2023, a Constituição passa a dispor que o cidadão **apenas perderá a nacionalidade brasileira se fizer um pedido por escrito**. Por outro lado, o texto constitucional veda que a pessoa fique **apátrida**. Ou seja, o brasileiro que requisita a perda da sua nacionalidade somente pode fazê-lo a fim de obter outra nacionalidade.

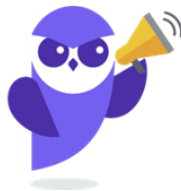
Vale ressaltar que a pessoa **poderá readquirir a nacionalidade brasileira em um momento futuro**. Essa reaquisição da nacionalidade brasileira necessitará ser definida pela legislação ordinária, não estando prevista diretamente no texto constitucional. O § 5º do art. 12, incluído no texto constitucional pela EC nº 131/2023, trata desse assunto.

Em relação ao cancelamento da naturalização do brasileiro naturalizado (art. 12, § 4º, I), a EC nº 131/2023 substituiu a expressão "atividade nociva ao interesse nacional", antes existente no texto constitucional, por duas situações:



- Fraude no processo de naturalização; ou
- Atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



No MS 33.864/DF, o STF apreciou um caso bem interessante. Uma brasileira nata havia se naturalizado **norte-americana**, o que resultou na **perda da nacionalidade brasileira** mediante Portaria do Ministério da Justiça.

Os EUA pleitearam a extradição dessa mulher. Ela, então, ingressou com mandado de segurança pedindo a revogação da Portaria do Ministério da Justiça. Argumentou que a obtenção da nacionalidade norte-americana tinha como objetivo o pleno gozo de direitos civis, inclusive o de moradia.

O STF denegou o mandado de segurança, **reconhecendo a possibilidade de extradição**. Ficou consignado que, no caso, a aquisição da nacionalidade norte-americana havia ocorrido por livre e espontânea vontade, uma vez que ela já tinha o *green card*, o que lhe assegurava o direito de moradia e trabalho legal nos EUA.

Com esse entendimento do STF, podia-se afirmar **a possibilidade de extradição daquele que perdeu a condição de brasileiro nato pela aquisição de outra nacionalidade**.

Contudo, com a promulgação da EC nº 131/2023, passa a existir a possibilidade expressa de reaquisição da nacionalidade brasileira originária, o que em tese poderia impedir a extradição mencionada acima.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Porto Alegre – 2026 – adaptada) A renúncia da nacionalidade não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.

Comentários:

A assertiva está relacionada ao art. 12, § 5º, da CF/88, incluído pela EC nº 131/2023. A CF/88 prevê que a perda da nacionalidade brasileira por renúncia não impede a reaquisição da nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei. Questão correta.



Língua e símbolos oficiais

Só para cobrirmos qualquer surpresa na prova, peço que leia o art. 13, transcrito a seguir, que somente poderá ser pedido em sua literalidade.

Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.

§ 1º - São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.

§ 2º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Major Vieira – 2026 – adaptada) São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais.

Comentários:

É a literalidade do parágrafo 1º do artigo 13 da CF/88. Questão correta.

(TJ-SP – 2023) Os símbolos da República Federativa do Brasil são a Constituição Federal, a bandeira, os hinos e o Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

Conforme o art. 13 da CF/88, os símbolos da República Federativa do Brasil são a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Questão errada.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (IBFC/PM-PR/Soldado/2025) Célia, musicista cubana, visitou o Brasil para uma série de shows há duas décadas e por aqui ficou, dando à luz em território nacional a seu único filho, Arturito. Sobre tal condição a Constituição prevê que _____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Arturito pode ter sua nacionalidade cancelada, por sentença judicial, em virtude de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático
- b) Arturito não será extraditado para Cuba, a não ser que se comprove envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, nos termos da lei
- c) a renúncia de Arturito à nacionalidade impedi-lo-ia de readquirir a nacionalidade brasileira originária, ressalvadas situações que acarretem a condição de apátrida, nos termos da lei
- d) ocupará, privativamente, os cargos de Presidente da República, Vice-Presidente da República e Deputado Federal, dentre outros dispostos taxativamente
- e) Arturito, filho de mãe cubana, poderá perder sua nacionalidade, se fizer pedido expresso perante autoridade brasileira competente e desde que a situação não o torne apátrida

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Arturito é brasileiro nato, uma vez que nasceu em território brasileiro e seus pais não estavam a serviço de seu país de origem. A perda de nacionalidade por cancelamento de naturalização, mediante decisão judicial, só se aplica ao naturalizado. Desse modo, brasileiro nato não sofre cancelamento judicial da nacionalidade. Vejamos o art. 12, inciso I, alínea "a" e § 4º da CRFB/88:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

- a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

LETRA B. INCORRETA. Claro que não! Arturito é brasileiro nato e por essa razão não pode ser extraditado. Tal situação apenas é possível para os brasileiros naturalizados em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, de acordo com o art. 5º, inciso LI da CRFB/88:

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

LETRA C. INCORRETA. Veja bem, a Constituição prevê que a perda da nacionalidade por renúncia não impede o interessado de readquiri-la, de acordo com o art. 12, § 5º da CRFB/88: "A



renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei”.

LETRA D. INCORRETA. Nada a ver! Deputado Federal não é cargo privativo de brasileiro nato, de acordo com o art.12, §3º da CRFB/88:

3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

I - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

VII - de Ministro de Estado da Defesa.

LETRA E. CORRETA. Exatamente! Arturito é brasileiro nato, uma vez que nasceu em território brasileiro e seus pais não estavam a ser de seu país de origem, segundo o art. 12, I, a da CRFB/88. O brasileiro nato só pode perder a nacionalidade brasileira se fizer pedido expresse de renúncia, e tal pedido não resulte em apatridia, de acordo com o art. 12, § 4º, inciso II da CRFB/88:

II - **fizer pedido expresse de perda da nacionalidade** brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.

Gabarito: Letra E.

2. (INSTITUTO CONSULPLAN/Prefeitura de Uberlândia-MG/Oficial Administrativo/2025) Samuel nasceu em território brasileiro, filho de diplomatas italianos que, à época do nascimento, estavam oficialmente a serviço da República Federativa da Alemanha. Luísa, filha de pais brasileiros naturalizados, nasceu em Portugal, quando seu pai ali se encontrava a serviço do Brasil. Raquel nasceu na China, quando seus pais, brasileiros, estavam em viagem particular, tendo sido registrada em repartição brasileira competente. Nos termos da Constituição Federal de 1988 e, ainda, com base somente nas informações apresentadas, qual deles poderá exercer o cargo de Presidente da República?

a) Raquel, apenas.

b) Samuel, apenas.

c) Luísa e Raquel, apenas.

d) Samuel, Luísa e Raquel.

Comentários:

Vamos analisar o caso a partir de cada um dos participantes?



Samuel: Como os pais não estavam a serviço do seu país de origem (Itália), e tendo Samuel nascido no território brasileiro, ele se enquadra no art. 12, inciso I, alínea "a" da CRFB/88. Logo, será considerado Brasileiro nato.

Luiza: É filha de pais brasileiros (ainda que naturalizados) e que estavam a serviços da república Federativa do Brasil. Logo, é considerada brasileira nata, nos termos do art. 12, inciso I, alínea "b" da CRFB/88.

Raquel: Como os pais registraram Raquel na repartição brasileira competente, o registro é suficiente para a aquisição da nacionalidade brasileira, conforme art. 12, inciso I, alínea "c" da Constituição Federal. Assim, ela deve ser considerada brasileira nata.

(...)

Considerando que Samuel, Luiza e Raquel são enquadrados na condição de brasileiros natos, eles podem assumir a condição de Presidente da República (cargo privativo de brasileiro nato), caso preencham os requisitos de elegibilidade (art. § 3º, inciso I, da CRFB/88).

Gabarito: Letra D.

3. (UNO CHAPECÓ/Câmara Municipal de Chapecó-SC/Assistente de Legislação e Administração/2025) A nacionalidade estabelece o vínculo jurídico-político do indivíduo com o Estado. Conforme o art. 12, I, "a", da Constituição Federal é brasileiro nato:

- a) Apenas quem tem ambos os pais brasileiros.
- b) Quem nasce no Brasil somente se um dos pais for brasileiro.
- c) O nascido no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.
- d) Quem nasce no exterior e é registrado em repartição consular, sendo essa a única hipótese de nato.

Comentários:

A questão traz referência à hipótese de brasileiro nato, prevista no art. 12 da Constituição. Vejamos:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

- a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;

Assim, é considerado brasileiro nato quem nasce no Brasil (critério jus soli), ainda que seja filho de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.

Gabarito: Letra C.

4. (SELECON/Prefeitura de Marcelândia-MT/Assistente Social/2025) Henri e Marie são franceses e estavam de férias no Brasil quando Marie deu à luz, prematuramente, à pequena



Sophie. Considerando a situação familiar, de acordo com a Constituição Federal de 1988, Sophie é:

- a) estrangeira
- b) brasileira nata
- c) brasileira naturalizada
- d) estrangeira até completar 18 anos

Comentários:

A pequena Marie nasceu no território brasileiro (jus soli). Mesmo que seja filha de casal de estrangeiros, os seus pais não estavam a serviço do país de origem. Logo, ela deve ser considerada brasileira nata, nos termos do art. 12, inciso I, alínea "a" da Constituição Federal:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

- a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;

Gabarito: Letra B.

5. (OBJETIVA/Prefeitura de Ilópolis – RS/2025) Em conformidade com a Constituição, sobre os cargos privativos de brasileiro nato, assinalar a alternativa INCORRETA.

- a) Presidente e Vice-Presidente da República.
- b) Presidente do Senado Federal.
- c) Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
- d) Ministro de Estado da Defesa.

Comentários:

Essa questão é tiro curto e não dá para errar! De acordo com a nossa Constituição Federal:

Art. 12, § 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

- I - de Presidente e Vice-Presidente da República;
- II - de Presidente da Câmara dos Deputados;
- III - de Presidente do Senado Federal;
- IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
- V - da carreira diplomática;
- VI - de oficial das Forças Armadas.
- VII - de Ministro de Estado da Defesa.



A única alternativa que não apresenta um cargo privativo é o de Ministro do STJ. Trata-se de uma pegadinha. Na verdade, o cargo de Ministro do STF é privativo de brasileiro nato.

Gabarito: Letra C.

6. (FCC/DPE-SP/Analista de Defensoria/2025) Jaime, nascido em São Paulo, foi adotado por um casal de angolanos em 2003, quando tinha apenas 6 meses de idade. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção tem caráter constitutivo, desconstituindo o vínculo Jurídico original com os genitores biológicos e constituindo o vínculo com os genitores adotivos. Desse modo, sua certidão de nascimento foi cancelada, realizando-se novo registro de nascimento, com o nome dos adotantes como genitores. Ocorre que a lei angolana não conferiu direitos de nacionalidade a Jaime, considerando-o estrangeiro. Em decorrência de entraves jurídico-administrativos e desentendimentos com seus genitores, Jaime não teve seu visto de permanência em Angola renovado e foi devolvido ao Brasil, chegando a São Paulo na última semana sem se identificar com a cultura brasileira ou com os costumes, muito embora tenha vivido, até então, em país de língua portuguesa. Jaime procura a Defensoria Pública, em seu atendimento itinerante a pessoas em situação de rua. Considerando exclusivamente o texto expresso da Constituição Federal, Jaime é

- a) brasileiro naturalizado provisoriamente, em decorrência de radicação precoce.
- b) brasileiro naturalizado, tendo em vista ser originário de país de língua portuguesa.
- c) quase-nacional, aplicando-se o estatuto da reciprocidade decorrente da adoção.
- d) brasileiro nato, independentemente de qualquer condição.
- e) apátrida, tendo em vista ter optado pela nacionalidade estrangeira.

Comentários:

Questão bem interessante! No caso apresentado, Jaime originalmente nasceu em território brasileiro. Logo, é considerado brasileiro nato, nos termos do art. 12, inciso I, alínea "a", da CRFB/88. Vejamos:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

- a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;

Mas a pergunta que fica é a seguinte: A adoção retira a nacionalidade adquirida pelo critério *jus soli* (territorial)? Entendo que não. Não há previsão na Constituição de uma nacionalidade provisória. O indivíduo não nasceu no Brasil? Pois bem, deve ser considerado um brasileiro nato.

Vale esclarecer que a adoção constitui um novo vínculo de filiação, porém não altera a nacionalidade originária. A CRFB/88, em seu art. 227, § 6º, nos diz que: "os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações".

Gabarito: Letra D.



7. (MPE-SP/2025) De acordo com as disposições constitucionais acerca da nacionalidade, assinale a alternativa correta.

- a) A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição Federal, a exemplo do exercício do cargo de Ministro de Estado da Defesa, que é privativo de brasileiro nato.
- b) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que fizer pedido expresso de perda da nacionalidade perante a autoridade competente, mesmo em situações que acarretem apatridia.
- c) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária.
- d) A renúncia da nacionalidade impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária.
- e) São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, ainda que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! Não é permitido fazer distinção entre brasileiro nato e naturalizado, apenas nos casos previstos em lei. Alguns cargos são exclusivos de brasileiros natos, como por exemplo o cargo de Ministro de Estado de Defesa, de acordo com o art. 12, §§ 2º e 3º, inciso VII da CRFB/88:

§ 2º A lei **não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados**, salvo nos casos previstos nesta Constituição.

§ 3º São **privativos de brasileiro nato os cargos**:

VII - de **Ministro de Estado da Defesa**.

LETRA B. INCORRETA. Não é permitida a perda da nacionalidade se resultar em apatridia, de acordo com o art. 12, § 4º, inciso II da CRFB/88:

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.

LETRA C. INCORRETA. A aquisição de outra nacionalidade não provoca automaticamente a perda da nacionalidade brasileira. Apenas é declarada a perda da nacionalidade se houver pedido expresso perante autoridade brasileira competente, de acordo com art. 12, § 4º, inciso II da CRFB/88:

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.

LETRA D. INCORRETA. É possível readquirir a nacionalidade brasileira, no caso de renúncia, de acordo com o art. 12, § 5º da CRFB/88:

§ 5º A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.



LETRA E. INCORRETA. Claro que não! Os nascidos de pai ou mãe brasileira que estejam no exterior a serviço do Brasil, são brasileiros natos, de acordo com o art. 12, I, b da CRFB/88:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;

Gabarito: Letra A.

8. (COSEAC/SEAP-RJ/Inspetor Polícia Penal/2025) Em relação aos cargos privativos de brasileiros natos, assinale a opção correta.

a) O cargo de Ministro de Estado da Defesa pode ser ocupado por brasileiros natos ou naturalizados, desde que tenham completado mais de 10 anos de residência no Brasil.

b) O cargo de Senador da República é privativo de brasileiros natos.

c) Para ocupar o cargo de Oficial das Forças Armadas, é necessário ser brasileiro naturalizado, conforme estipulado pela Constituição.

d) Apenas brasileiros natos podem exercer os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, bem como os de Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal.

e) O cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça é privativo de brasileiros natos, devido à natureza da função.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O cargo de Ministro do Estado de Defesa é cargo privativo de brasileiro nato, de acordo com o art. 12, § 3º, inciso VII da CRFB/88:

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

VII - de Ministro de Estado da Defesa.

LETRA B. INCORRETA. Cuidado com a pegadinha! O cargo de senador não é privativo dos brasileiros natos. No entanto, o cargo de Presidente do Senado Federal só pode ser exercido por brasileiro nato, de acordo com o art. 12, § 3º, inciso III da CRFB/88:

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

III - de Presidente do Senado Federal;

LETRA C. INCORRETA. O ocupante do cargo de Oficial das Forças Armadas deve ser brasileiro nato, de acordo com o art. 12, § 3º, inciso VI da CRFB/88:

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

VI - de oficial das Forças Armadas.

LETRA D. CORRETA. Exatamente! A Constituição determina que os cargos de Presidente, Vice-Presidente da República, bem como os de Presidente da Câmara dos Deputados, do



Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal são privativos de brasileiros natos, de acordo com o art. 12, § 3º da CRFB/88:

§ 3º São **privativos de brasileiro nato os cargos:**

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

LETRA E. INCORRETA. O cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal é privativo de brasileiro nato, assim um brasileiro naturalizado pode ser Ministro do STJ, de acordo com o art. 12, § 3º, inciso IV da CRFB/88:

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

Gabarito: Letra D.

9. (CEBRASPE/IBAMA/Analista Ambiental/2025) Em relação aos princípios, direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

A renúncia da nacionalidade brasileira, por meio de pedido expresso à autoridade brasileira competente, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.

Comentários:

Perfeito! A Emenda nº 131/2023, muito embora tenha permitido a renúncia de nacionalidade através de pedido expresso do interessado, estabeleceu a possibilidade de sua reaquisição em momento posterior, nos termos do art. 12, § 4º e 5º, da CRFB/88. Vejamos:

Art. 12, § 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

(...)

II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.

§ 5º A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, **não impede o interessado de readquirir** sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.

Gabarito: Item correto.

10. (IDECAN/PM BA/Oficial Auxiliar/2025) Acerca do tema "nacionalidade", expresso na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que são brasileiros natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, exceto os de pais estrangeiros que não estejam a serviço de seu país.



- b) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, independentemente de estes estarem a serviço de seu país.
- c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
- d) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.
- e) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não! O nascido em território brasileiro, ainda que de pais estrangeiros que não esteja a serviço do seu país de origem, é brasileiro nato, de acordo com o art. 12, inciso I, alínea "a" da CRFB/88:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

- a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, se os pais estrangeiros estiverem a serviço de seu país, o filho nascido no Brasil não é brasileiro nato, de acordo com o 12, inciso I, alínea "a" da CRFB/88:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

- a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;

LETRA C. CORRETA. Exatamente! A Constituição fala que são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, conforme art. 12, I, "b" da CRFB/88 :

- b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, a alternativa descreve uma hipótese de brasileiro naturalizado, art. 12, inciso II, alínea "a" da CRFB/88:

II - naturalizados:

- a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;

LETRA E. INCORRETA. Também se trata de mais uma hipótese de brasileiro naturalizado, de acordo 12, inciso II, alínea "b" da CRFB/88:

II - naturalizados:



b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

Gabarito: Letra C.

11. (QUADRIX/CFO/Técnico Administrativo/2025) De acordo com a Carta Magna de 1988, julgue o item a seguir, no que se refere à nacionalidade, à cidadania e aos direitos políticos.

A nacionalidade do brasileiro nato pode ser revogada por decisão judicial se ele cometer atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático.

Comentários:

Pessoal, a questão aborda a perda da nacionalidade do brasileiro. Devemos ter em mente que a Constituição de 1988 não permite que a nacionalidade do brasileiro nato seja revogada por decisão judicial em nenhuma hipótese, nem mesmo por atentado contra a ordem constitucional ou contra o Estado democrático.

Essa possibilidade existe apenas para o brasileiro naturalizado, conforme o art. 12, § 4º, I, da CRFB/88, que diz:

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver **cancelada sua naturalização**, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

Dessa maneira, apenas o brasileiro naturalizado pode ter sua nacionalidade cancelada, por meio de sentença judicial.

A única forma de um brasileiro nato perder a nacionalidade é por pedido expresso, desde que isso não o torne apátrida, de acordo com o art. 12, § 4º, inciso II da CRFB/88.

Portanto, o disposto no enunciado está ERRADO!

Gabarito: Item Errado.

12. (IGEDUC/Câmara Municipal de Vitória de Santo Antão-PE/Analista Legislativo/2024) Julgue o item que se segue.

A perda da nacionalidade, conforme estabelecido na Constituição, ocorre automaticamente quando um brasileiro adquire outra nacionalidade por vontade própria, sem necessidade de processo administrativo ou decisão judicial.

Comentários:

A questão trata sobre a perda da nacionalidade. A nossa Carta Magna estabelece duas situações, vejamos:

§ 4º - **Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:**

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;



II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.

O caso do inciso I é aplicado aos brasileiros naturalizados, os quais apenas perderão a nacionalidade por meio de sentença judicial, em razão de fraude no processo de naturalização ou ainda por atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Já o inciso II, é aplicado aos brasileiros natos que fizerem pedido expresso de perda da nacionalidade, perante a autoridade competente, exceto em que resulte na apatridia.

Gabarito: Item Errado.

13. (FCC/TRT 15ª Região SP/ Técnico Judiciário - Área Administrativa/2025) Luiz, 30 anos de idade, brasileiro naturalizado, cometeu, no Brasil, em meados do ano de 2024, atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Renata, 25 anos de idade, brasileira nata, adquiriu, no final do ano de 2024, outra nacionalidade por naturalização voluntária. Mônica, 35 anos de idade, brasileira nata, teve, em janeiro do ano de 2025, o reconhecimento de outra nacionalidade originária pela lei estrangeira. Sabendo-se que todos desejam manter a nacionalidade brasileira, nessa situação, com base apenas nas informações fornecidas, será declarada a perda da nacionalidade brasileira de:

- a) apenas Renata e Mônica.
- b) apenas Luiz, se ele tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude do atentado que cometeu.
- c) apenas Renata e Luiz, se ele tiver cancelada sua naturalização, judicial ou extrajudicialmente, em virtude do atentado que cometeu.
- d) Renata, Mônica e Luiz, se ele tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude do atentado que cometeu.
- e) apenas Renata.

Comentários:

Para responder corretamente à questão, vamos analisar o caso sob a ótica de cada um dos envolvidos:

Luiz: Em sendo brasileiro naturalizado, é possível o cancelamento da naturalização por sentença judicial, em virtude de "fraude relacionada ao processo de naturalização ou de **atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático**" (art. 12, § 4º, inciso I, da CRFB/88).

Renata: Renata é brasileira nata. Logo, não se enquadra na regra do art. 12, § 4º, inciso II, da CRFB/88. Mesmo com o reconhecimento de outra nacionalidade, atualmente a EC nº 131/2023 trouxe novos contornos para as hipóteses de perda. A mera aquisição de outra nacionalidade não é suficiente para a declaração de perda da nacionalidade brasileira.

Mônica: Situação similar à da Renata. A simples aquisição de outra nacionalidade não é suficiente para a declaração de perda da nacionalidade brasileira. Vejamos o art. 12 da CRFB/88:

Art. 12 - § 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:



I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.

§ 5º A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.

Gabarito: Letra B.

14. (CEBRASPE/SEFAZ-RJ/Analista em Finanças Públicas/2025/Adaptada) Será declarada automaticamente a perda da nacionalidade brasileira do brasileiro que adquirir outra nacionalidade.

Comentários:

A nacionalidade não se perde de forma automática, podendo ocorrer através de sentença que cancela a naturalização do estrangeiro ou mediante pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia. É o novo entendimento previsto no art.12, § 4º, da CRFB/88, conforme mudança promovida pela Emenda nº 131/2023.

Gabarito: Item errado.

15. (SELECON/Prefeitura de São José dos Quatro Marcos-MT/Assistente Social/2025) A Constituição Federal de 1988 garante a naturalização de estrangeiros e determina que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Contudo, a Carta Magna faz uma exceção para alguns cargos que só podem ser exercidos por brasileiros natos, dentre eles o cargo de:

- a) Vereador
- b) Senador
- c) Presidente da Câmara dos Deputados
- d) Presidente da Câmara Municipal

Comentários:

Questão simples e objetiva para gabaritar! Os cargos privativos de brasileiro nato estão previstos no art. 12, § 3º, da Constituição Federal. Dentre os indicados na questão, apenas o cargo de Presidente da Câmara dos Deputados é privativo de brasileiro nato. Olhem só:

§ 3º - São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;



- III - de Presidente do Senado Federal;
- IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
- V - da carreira diplomática;
- VI - de oficial das Forças Armadas.
- VII - de Ministro de Estado da Defesa.

Gabarito: Letra C.

16. (FUNDATEC/IF-RS/Professor EBBTT – Direito/2025) Acerca dos direitos da nacionalidade e sua previsão constitucional, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.
- b) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
- c) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático.
- d) A renúncia da nacionalidade, quando o interessado fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, não o impede de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.
- e) Aos portugueses residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Está correta a alternativa e representa o teor do art. 12, inciso II, alínea "a", da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. Trata-se da condição de brasileiro nato prevista no art. 12, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal.

LETRA C. CORRETA. Também está correta a assertiva. É uma hipótese de perda de nacionalidade de brasileiros naturalizados e que está contemplada no art. 12, § 4º, inciso I da CRFB/88. Esse tema inclusive foi inserido com a EC nº 131/2023.

LETRA D. CORRETA. De fato, é possível a reaquisição da nacionalidade brasileira, de acordo com o art. 12, § 5º, da Constituição Federal.

LETRA E. INCORRETA. Opa, encontramos o erro. É o nosso gabarito! O art. 12, § 1º, da CRFB/88 estabelece que: *"Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos*



previstos nesta Constituição”. Não há essa exigência de “15 anos ininterruptos”. A banca misturou esta alternativa com a condição de naturalização extraordinária prevista no art. 12, II, alínea “b”, da Constituição Federal. Vejamos:

Art. 12. São brasileiros:

II - naturalizados:

(...)

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

§ 1º Aos **portugueses com residência permanente** no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.

Gabarito: Letra E.

17. (QUADRIX/CORE-CE/Assistente Jurídico/2025) Assinale a opção que corresponde a um cargo privativo de brasileiros natos.

- a) Ministro do Tribunal de Contas da União
- b) Deputado federal
- c) Presidente do Senado Federal
- d) Ministro do Superior Tribunal de Justiça
- e) Governador de estado

Comentários:

Questão tiro curto e que não podemos errar! De acordo com o art. 12, § 3º, da Constituição Federal, o cargo de **Presidente do Senado Federal** é privativo de brasileiro nato.

Gabarito: Letra C.

18. (FCC/TRT 15ª Região SP/ Analista Judiciário - Área Judiciária/2025) Robson, brasileiro, trabalha no exterior, a serviço do Brasil, onde reside com sua esposa, Gertrudes, que não é brasileira. Nesse país estrangeiro nasceram os filhos do casal: Franciso e Melissa. Alguns anos após o nascimento dos filhos, Robson adquiriu a nacionalidade do país em que reside e, por conta disso, não quer mais ter a nacionalidade brasileira. Já Franciso e Melissa desejam estudar no Brasil quando atingirem a maioridade, sendo a pretensão de Francisco se tornar Ministro do Supremo Tribunal Federal e a de Melissa se tornar Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Nessa situação, com base apenas nas informações fornecidas, Robson

a) poderá ter declarada a perda da nacionalidade brasileira se fizer pedido expresso perante autoridade brasileira competente, e apenas Melissa poderá exercer o cargo que pretende, não podendo Francisco se tornar Ministro do Supremo Tribunal Federal.



- b) poderá ter declarada a perda da nacionalidade brasileira se fizer pedido expresse perante autoridade brasileira competente, e Francisco e Melissa não poderão exercer os cargos que pretendem.
- c) não poderá ter declarada a perda da nacionalidade brasileira, pois é brasileiro nato, e Francisco e Melissa poderão exercer os cargos que pretendem.
- d) não poderá ter declarada a perda da nacionalidade brasileira, pois é brasileiro nato, e Francisco e Melissa não poderão exercer os cargos que pretendem.
- e) poderá ter declarada a perda da nacionalidade brasileira se fizer pedido expresse perante autoridade brasileira competente, e Francisco e Melissa poderão exercer os cargos que pretendem.

Comentários:

Robson é brasileiro e deseja não deter mais a nacionalidade brasileira. No caso, poderá requerer a perda do pedido expresse perante autoridade brasileira competente, nos termos do art. 12, inciso II, do § 4º, da CRFB/88.

Por outro lado, seus filhos nasceram no exterior, quando o pai estava na condição de brasileiro e a serviço do seu país de origem. Logo, os filhos Francisco e Melissa são considerados brasileiros natos, de acordo com o art. 12, inciso I, alínea "b", da Constituição. Além disso, poderão exercer cargos privativos de um brasileiro nato.

Gabarito: Letra E.

19. (SELECON/SENAPPEN/Analista Técnico em Ciência Social/2025) Conforme estabelecido na CF/88, são brasileiros natos:

- a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço de seu país
- b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil
- c) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral
- d) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, para que seja considerado brasileiro, os pais (ou um deles) não podem estar a serviço de seu país de origem (art. 12, inciso I, alínea "a", da CRFB/88).

LETRA B. CORRETA. Perfeito! É o nosso gabarito. Essa condição está prevista no art. 12, inciso I, alínea "b", da CRFB/88: "os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil".

LETRA C. INCORRETA. Essa é uma condição de brasileiro naturalizado, nos termos do art. 12, inciso II, alínea "a", da CRFB/88.



LETRA D. INCORRETA. Outra hipótese de brasileiro naturalizado. Nesse caso, é uma situação de naturalização extraordinária (art. 12, inciso II, alínea "b", da CRFB/88).

Gabarito: Letra B.

20. (CEBRASPE/TRF 6ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2025) A renúncia da nacionalidade brasileira por indivíduo que expressamente a requerer perante autoridade competente impede a readquirição da nacionalidade brasileira originária.

Comentários:

Esta questão não dá para vacilar!!! Trata-se de uma mudança recente que tivemos na Constituição com a Emenda nº 131/2023. E a resposta passa pelo conhecimento do art. 12, inciso II, do § 4º e §5º, todos da CRFB/88:

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.

§5º A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei

A renúncia da nacionalidade brasileira por um indivíduo que expressamente a requerer NÃO impede a readquirição da nacionalidade brasileira originária. Logo, o disposto no enunciado está errado!

Gabarito: Item errado.

21. (OBJETIVA/Prefeitura de Chapecó-SC/Educador Físico/2025) Baseando-se na Constituição Federal, são considerados brasileiros natos os:

a) Nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil.

b) Que adquiriram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de países de língua portuguesa.

c) Estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos.

d) Portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! Aqueles nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, serão considerados brasileiros natos (art. 12, inciso I, alínea "b", da CRFB/88).

LETRA B. INCORRETA. Temos aqui uma condição de brasileiro naturalizado, nos termos do art. 12, inciso II, alínea "a", da CRFB/88.



LETRA C. INCORRETA. Também é uma condição de brasileiro naturalizado (12, inciso II, alínea "b", da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Os portugueses com residência permanente não são considerados brasileiros natos. Eles recebem status jurídico de brasileiros naturalizados.

Gabarito: Letra A.

22. (CEBRASPE/SEFAZ-RJ/Auditor-Fiscal/2025/Adaptada) Senador da República que tenha nascido em país estrangeiro durante o período em que seu pai, diplomata, estava a serviço do Brasil naquele país estrangeiro não poderá presidir a respectiva casa legislativa visto que não é considerado brasileiro nato.

Comentários:

Nesse caso, o Senador será considerado brasileiro nato, porque seu pai Diplomata estava a serviço do Brasil, de acordo com o art. 12, inciso I, alínea "b" da CRFB/88: *"os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil"*.

Gabarito: Item errado.

23. (FCC/TRT 6ª Região PE/ Analista Judiciário - Área Judiciária/2025) Estela nasceu no Brasil quando seus pais, estrangeiros, nascidos no Chile, residiam no Brasil e trabalhavam como vendedores em uma loja de roupas. Quando Estela tinha cinco anos de idade, seus pais decidiram voltar ao país de origem deles e, algum tempo depois de deixarem o Brasil e chegarem no Chile, onde continuaram trabalhando como vendedores de roupas, nasceu Joshua, irmão da Estela. Estela e Joshua desejam vir morar no Brasil para se tornarem, após preenchidos os requisitos necessários, Ministros do Supremo Tribunal Federal. Considerando apenas as informações fornecidas,

- a) Estela e Joshua não são brasileiros natos e, por isso, não poderão exercer o cargo que desejam.
- b) apenas Estela é brasileira nata e poderá vir a exercer o cargo que deseja.
- c) Estela e Joshua não são brasileiros natos, mas poderão exercer o cargo que desejam independentemente de naturalização.
- d) Estela e Joshua são brasileiros natos e poderão vir a exercer o cargo que desejam.
- e) apenas Estela é brasileira nata, podendo exercer o cargo que deseja, sendo que Joshua, para exercê-lo, deverá se naturalizar brasileiro.

Comentários:

Questão clássica da FCC sobre o tema dos direitos de nacionalidade. Para melhor compreensão, vamos analisar cada caso individualmente. Vejamos:

Estela: Estela nasceu no Brasil sendo filha de pais estrangeiros que não estavam a serviço do país de origem. Logo, é considerada brasileira nata, nos termos do art. 12, inciso I, alínea "a", da



Constituição Federal. Por consequência, pode se tornar Ministra do STF, que é um cargo privativo de um brasileiro nato (art. 12, § 3º, da CRFB/88).

Joshua: É filho de pais estrangeiros (não brasileiro) e nasceu no Chile. Não é considerado brasileiro. Assim, não pode ocupar a cadeira do STF, já que a condição de Ministro do Supremo é privativa de um brasileiro nato, conforme art. 12, § 3º, da Constituição Federal.

Gabarito: Letra B.

24. (FGV/PC-MG/Médico Legista/2025) Maria, de nacionalidade austríaca, encontra-se no território brasileiro desde meados do último ano. Em razão de sua integração, ainda que temporária, à sociedade brasileira, buscou se inteirar em relação aos direitos fundamentais de estatura constitucional que possui.

Após analisar a Constituição da República, Maria concluiu corretamente que

- A) tem os mesmos direitos dos brasileiros natos.
- B) tem os mesmos direitos dos brasileiros naturalizados.
- C) não tem sua esfera jurídica alcançada pelos direitos fundamentais.
- D) possui os direitos fundamentais não privativos de brasileiros, natos ou naturalizados.
- E) tem os direitos fundamentais assegurados no ato que admitiu sua residência no território nacional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Maria não tem os mesmos direitos dos brasileiros natos. Como, por exemplo, cito os cargos privativos de brasileiro nato, de acordo com o 12, § 3º, CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Maria não tem os mesmos direitos dos brasileiros naturalizados, segundo o art. 14, § 2º, da CRFB/88: *“Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos”*.

LETRA C. INCORRETA. Maria terá, sim, sua esfera jurídica alcançada pelos direitos fundamentais. De acordo com a doutrina e a jurisprudência do STF que entendem que basta o indivíduo estar no território nacional para que seja possuidor de direito fundamental.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! Maria possui os direitos fundamentais não privativos de brasileiros, natos ou naturalizados, segundo doutrina e a jurisprudência do STF, que entendem que basta o indivíduo estar no território nacional para que seja possuidor de direito fundamental.

LETRA E. INCORRETA. É errado afirmar que Maria tem os direitos fundamentais assegurados no ato que admitiu sua residência no território nacional, pois basta o indivíduo estar no território nacional para que seja possuidor de direito fundamental. Ou seja, não precisa de residência!

Gabarito: Letra D.

25. (FGV/TCE-RR/Auditor de Controle Externo/2025) João, com 30 (trinta) anos de idade, pretendia concorrer ao cargo eletivo de governador do Estado Alfa, mas tinha dúvida se



preenchia as condições de elegibilidade previstas na Constituição da República. Afinal, nascera no território libanês quando seus genitores, Anne, alemã naturalizada brasileira, e Johan, de nacionalidade espanhola, ali se encontravam a serviço da embaixada espanhola. Ao atingir a maioridade, João requereu e obteve a nacionalidade albanesa, somente decidindo residir no território brasileiro há um ano.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que João

- a) pode concorrer ao cargo eletivo, desde que opte pela nacionalidade brasileira.
- b) apesar de ter a nacionalidade brasileira, não pode concorrer ao cargo eletivo por não ter a idade mínima exigida.
- c) pode concorrer ao cargo eletivo, desde que obtenha a nacionalidade brasileira pelo processo de naturalização.
- d) ainda que obtenha a nacionalidade brasileira pelo processo de naturalização, não pode concorrer ao cargo eletivo, pois não é brasileiro nato.
- e) ao se naturalizar albanês, perdeu a nacionalidade brasileira, e, embora possa se naturalizar brasileiro, não tem a idade mínima para concorrer ao cargo eletivo.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! João pode se tornar um brasileiro nato, já que é filho de uma brasileira. Tendo nascido no território estrangeiro, caso venha a residir no Brasil, poderá optar pela nacionalidade a qualquer tempo após atingida a maioridade. Trata-se da hipótese prevista no art. 12, inciso I, alínea "a", da CRFB/88:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;

Além disso, João preenche os requisitos de idade mínima para se tornar um Governador de Estado, nos termos do art. 14, § 3º, inciso VI, da Constituição.

LETRA B. INCORRETA. João pode concorrer ao cargo eletivo de Governador, tendo em vista que possui 30 anos de idade. Nesse quesito, preenche um dos requisitos de elegibilidade previstos no art. 14, § 3º, inciso VI, da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. João não precisa se naturalizar. Na verdade, ele pode se tornar um brasileiro nato (art. 12, inciso I, alínea "a", da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Esta alternativa está duplamente errada, rs. João não precisa obter o processo de naturalização. Além disso, possui idade mínima para o cargo de Governador.

LETRA E. INCORRETA. João não perdeu a nacionalidade brasileira. Outro erro é dizer que não possui idade mínima.

Gabarito: Letra A.



26. (CEBRASPE/IBAMA/Analista Ambiental/2025) Em relação aos princípios, direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

A renúncia da nacionalidade brasileira, por meio de pedido expresso à autoridade brasileira competente, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.

Comentários:

Perfeito! A Emenda nº 131/2023, muito embora tenha permitido a renúncia de nacionalidade através de pedido expresso do interessado, estabeleceu a possibilidade de sua reaquisição em momento posterior, nos termos do art. 12, §§ 4º e 5º, da CRFB/88. Vejamos:

Art. 12, § 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

(...)

II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.

§ 5º A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.

Gabarito: Item correto.

27. (FCC/CGM-SP/Auditor Área de Especialização Geral/2025) Relativamente ao brasileiro nato, a Constituição Federal prevê que

A) terá declarada a perda da nacionalidade, se fizer pedido expresso perante autoridade brasileira competente e desde que a situação não acarrete apatridia.

B) a renúncia à nacionalidade impede o interessado de adquirir nacionalidade brasileira originária, ressalvadas situações que acarretem apatridia, nos termos da lei.

C) ocupará, privativamente, os cargos de Presidente da República, Vice-Presidente da República e Senador, dentre outros elencados taxativamente.

D) não será extraditado, salvo comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

E) perderá a nacionalidade, por sentença judicial, em virtude de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Exatamente! Relativamente ao brasileiro nato, a Constituição Federal prevê que terá declarada a perda da nacionalidade se fizer pedido expresso perante autoridade brasileira competente e desde que a situação não acarrete apatridia. Segundo o Art. 12, §4º, II, da CRFB:

Art. 12 (...)

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:



II - **fizer pedido expresso** de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, **ressalvadas situações que acarretem apatridia**.

LETRA B. INCORRETA. A renúncia à nacionalidade não impede o interessado de adquirir nacionalidade brasileira originária, segundo o Art. 12, § 5º, da CRFB/88:

Art. 12, § 5º A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, **não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária**, nos termos da lei.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

LETRA C. INCORRETA. O cargo de Senador não é privativo de brasileiro nato, o de Presidente do Senado Federal, sim, conforme o art. 12, §3º, III, da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Tal previsão se aplica para o naturalizado, não para o nato.

Art. 5º, LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

LETRA E. INCORRETA. Perder a nacionalidade, por sentença judicial, em virtude de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, se aplica para o naturalizado, não para o nato. De acordo com o art. 12, § 4º, da CRFB/88:

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

Gabarito: Letra A.

28. (CEBRASPE/MPE-CE/Técnico Ministerial/2025) A CF trata de forma igual os brasileiros natos e naturalizados.

Comentários:

Que maldade do examinador. Na verdade, a Constituição Federal estabelece que: *“A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição”* (Art. 12, § 2º). Como regra geral, não podemos ter diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Entretanto, a própria Constituição pode estabelecer diferenças. Por exemplo, os cargos privativos de um brasileiro nato.

Gabarito: Item Errado.

29. (FCC/TRT 6ª Região PE/ Técnico Judiciário - Área Administrativa/2025) Juan é filho de chilenos e nasceu no Brasil enquanto seus pais aqui passavam as férias. Carlos Eduardo é filho de brasileiros e nasceu no exterior enquanto sua mãe lá estava a serviço do Brasil. Katrina se naturalizou brasileira após 16 anos ininterruptos de residência no Brasil. Os três possuem o sonho de seguir a carreira diplomática no Brasil. Com base somente nas informações fornecidas, a carreira diplomática poderá ser seguida por

a) Carlos Eduardo, apenas.

b) Carlos Eduardo e Katrina, apenas.



- c) Juan, Carlos Eduardo e Katrina.
- d) Juan e Carlos Eduardo, apenas.
- e) Juan, apenas.

Comentários:

Questão simples e objetiva sobre quem poderá ocupar cargo privativo de um brasileiro nato. E a resposta passa pela compreensão do art. 12, § 3º, da Constituição Federal. Para facilitar, vamos analisar cada caso individualmente:

Juan: Embora seja filho de estrangeiros, os pais de Juan não estavam a serviço do país de origem. Logo, ele é considerado brasileiro nato, nos termos do art. 12, inciso I, alínea "a", da CRFB/88. Por consequência, poderá ocupar a carreira diplomática.

Carlos Eduardo: A mãe de Carlos estava a serviço do Brasil. Logo, ele é considerado brasileiro nato por se enquadrar na regra do art. 12, inciso I, alínea "b", da CRFB/88.

Katrina: É considerada brasileira naturalizada. Assim, não pode ocupar um cargo que é privativo de brasileiro nato (art. 12, § 3º, da CRFB/88).

Gabarito: Letra D.

30. (FUNDATEC/ALE-RS/Analista Legislativo - Consultor/2024) Considerando a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta a respeito das hipóteses de perda e renúncia da nacionalidade.

- a) O brasileiro que fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, perderá a nacionalidade brasileira, ressalvadas situações que acarretem dupla cidadania.
- b) Perderá automaticamente a nacionalidade o brasileiro que adquirir outra nacionalidade originária pela lei estrangeira.
- c) Somente será declarada a perda da nacionalidade em caso de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.
- d) A renúncia da nacionalidade, em qualquer dos casos, impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária.
- e) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A perda por pedido expresso só é admitida quando não resultar em apatridia, não tendo relação com dupla cidadania, de acordo com o art. 12, § 4, inciso II da CRFB/88:

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:



II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.

LETRA B. INCORRETA. A perda da nacionalidade não se dá de forma automática. A Constituição determina duas hipóteses: 1) Tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; 2) fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia, de acordo com o art. 12, § 4º da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Claro que não! A perda da nacionalidade em caso de aquisição de nacionalidade foi revogada.

LETRA D. INCORRETA. No caso de renúncia expressa de nacionalidade, o brasileiro poderá readquiri-la, de acordo com o art. 12, § 5º da CRFB/88: "A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei"

LETRA E. CORRETA. É o gabarito para a questão. A Constituição prevê a perda da nacionalidade quando houver **cancelamento de naturalização por sentença judicial**, em virtude de fraude no processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, de acordo com o art. 12, §4º, inciso I.

Gabarito: Letra E.

31. (IGEDUC/Câmara Municipal de Vitória de Santo Antão-PE/Analista Legislativo/2024) Julgue o item que se segue.

Os Direitos Políticos, previstos na Constituição de 1988, são exclusivos dos cidadãos natos, restringindo a participação nos processos eleitorais apenas a esse grupo, excluindo os naturalizados.

Comentários:

A Constituição determina que não poderá haver distinção entre brasileiros natos e os naturalizados, exceto nos casos previsto na Constituição, vejamos: art. 12, § 2º da CRFB/88: **A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados**, salvo nos casos previstos nesta Constituição.

Dessa maneira, a nossa Carta Magna não restringe os direitos políticos aos brasileiros natos. Na verdade, tanto os brasileiros natos quanto os naturalizados possuem direitos políticos, incluindo o direito de votar e ser votado, com poucas exceções referentes a alguns cargos privativos de brasileiros natos.

Vale a pena ler o dispositivo:

Art. 12 (...)

§ 3º São **privativos de brasileiro nato os cargos:**

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;



- III - de Presidente do Senado Federal;
- IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
- V - da carreira diplomática;
- VI - de oficial das Forças Armadas.
- VII - de Ministro de Estado da Defesa.

Gabarito: Item Errado.

32. (VUNESP/TJ-SP/Escrevente Técnico Judiciário/2024) Brigitte é cidadã portuguesa, e Joaquim é francês. Ambos têm comprovada idoneidade moral, residem no Brasil, pretendem adquirir a nacionalidade brasileira e, oportunamente, assumir cargos públicos. Segundo as regras dispostas na Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que Brigitte poderá obter a nacionalidade brasileira por naturalização

- a) se residir no Brasil por um ano ininterrupto, podendo assumir, entre outros, o cargo de senador, e Joaquim poderá requerer a naturalização se residir no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, e não poderá assumir, entre outros, o cargo de oficial das forças armadas.
- b) se residir no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, e poderá assumir, entre outros, o cargo de governador, e Joaquim, também, deve atender ao mesmo requisito, com a diferença de que não poderá assumir, entre outros, o cargo de presidente da República.
- c) se residir no Brasil por um ano ininterrupto, podendo assumir, entre outros, o cargo de senador, e Joaquim poderá requerer a naturalização se residir no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, e não poderá assumir, entre outros, o cargo de governador.
- d) se residir no Brasil por um ano ininterrupto, podendo assumir, entre outros, o cargo da carreira diplomática, e Joaquim poderá requerer a naturalização se residir no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, e poderá assumir, entre outros, o cargo de prefeito municipal.
- e) por simples requerimento, comprovando que reside no Brasil há pelo menos seis meses, mas não poderá assumir, entre outros, o cargo de ministro do STF, e Joaquim deverá comprovar um ano ininterrupto de residência no país, podendo assumir, entre outros, o cargo de deputado ou senador.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Temos aqui o nosso gabarito! Brigitte, como originária de país de língua portuguesa, possui condição facilitada para se naturalizar, bastando a residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral, de acordo com o art. 12, II, alínea "a", da CRFB/88. No caso, como brasileira naturalizada, pode assumir o cargo de Senadora, pois não é um cargo privativo de brasileiro nato.

Já em relação a Joaquim, pode obter a nacionalidade por naturalização extraordinária, prevista no art. 12, II, alínea "b", da CRFB/88. Entretanto, realmente, não poderá vir a exercer o cargo de



Oficial das Forças Armadas por se tratar de um cargo privativo de brasileiro nato, nos termos do art. 12, § 3º, da Constituição.

LETRA B. INCORRETA. Brigitte não precisa obter a nacionalidade por naturalização extraordinária. Não precisa esperar 15 anos para tanto. Pode requerer a naturalização ordinária com condição facilitada para os originários de língua portuguesa, conforme o art. 12, II, alínea "a", da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Joaquim, tornando-se um brasileiro naturalizado poderá, sim, tornar-se Governador de Estado, já que não é um cargo privativo de brasileiro nato.

LETRA D. INCORRETA. Brigitte, na condição de brasileira naturalizada, não pode ocupar o cargo de diplomata, pois é privativo de um brasileiro nato (art. 12, § 3º, V, da CRFB/88).

LETRA E. INCORRETA. O mero requerimento por 06 meses não é suficiente para a naturalização de Brigitte. Além disso, a assertiva possui outro erro. No caso de Joaquim, esse não é originário de língua portuguesa. Não possui condição facilitada para aquisição da naturalização ordinária (art. 12, II, alínea "a", da CRFB/88).

Gabarito: Letra A.

33. (FCC/TRT 7ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024) Valentino e Clarita, argentinos, estavam passando as férias no Brasil quando Clarita deu à luz Javier. Silvia, brasileira, estava a serviço do Brasil no Chile quando deu à luz Catarina. Javier e Catarina residem no Ceará e pretendem se tomar, um dia, Presidente da República no Brasil. Em conformidade com a Constituição Federal, considerando apenas as informações fornecidas, o cargo pretendido

- a) não poderá vir a ser ocupado por nenhum dos dois, pois ambos são brasileiros naturalizados.
- b) poderá vir a ser ocupado por Javier e Catarina, pois ambos são brasileiros naturalizados.
- c) poderá vir a ser ocupado por Catarina, apenas, pois Javier não é brasileiro nato.
- d) poderá vir a ser ocupado por Javier e Catarina, pois ambos são brasileiros natos.
- e) poderá vir a ser ocupado por Javier, apenas, pois Catarina não é brasileira nata.

Comentários:

Javier é filho de pais estrangeiros que não estavam a serviço do seu país de origem. Como nasceu no território brasileiro, é considerado brasileiro nato (art. 12, inciso I, alínea "a", da CRFB/88). Catarina também é considerada uma brasileira nata, pois é filha de Silvia, que estava a serviço do Brasil, sendo enquadrada na regra do art. 12, inciso I, alínea "b", da CRFB/88.

Nesse contexto, considerando que o cargo de Presidente da República é privativo de brasileiro nato (art. 12, § 3º), tanto Javier quanto Catarina podem vir a ocupar a chefia do executivo federal.

Gabarito: Letra D.

34. (FGV/TJ-SC/Analista Jurídico/2024) Maria e Raul, de nacionalidade espanhola, se encontravam no território brasileiro, a serviço da embaixada da Espanha, quando, da união de



ambos, nasceu Rebeca. Apesar de ter residido na Espanha durante a maior parte da sua vida, Rebeca, ao atingir a maioridade, decidiu que iria fixar residência no Brasil, onde pretendia seguir carreira política.

Ao consultar um especialista a respeito dessa possibilidade, foi corretamente esclarecido a Rebeca que:

- a) ainda que adquira a nacionalidade brasileira, ela não poderá requerer o seu alistamento eleitoral e, conseqüentemente, concorrer a cargos eletivos;
- b) caso adquira a nacionalidade brasileira, ela poderá promover o seu alistamento eleitoral e concorrer a diversos cargos eletivos, incluindo ao de senadora;
- c) bastará que ela opte pela nacionalidade brasileira, após fixar residência no Brasil, para que seja considerada brasileira nata, podendo concorrer a qualquer cargo eletivo;
- d) apesar de não ter nacionalidade brasileira, não havia óbice ao seu alistamento eleitoral, não lhe sendo permitido concorrer, apenas, ao cargo eletivo de presidente da república;
- e) seria preciso adquirir a nacionalidade brasileira como requisito para o alistamento eleitoral, não lhe sendo permitido concorrer, apenas, aos cargos eletivos de presidente e vice-presidente da república, e de senadora.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A Constituição determina condição de elegibilidade à nacionalidade brasileira, independentemente de ser nato ou naturalizado. Logo, se Rebeca se naturalizar brasileira, poderá requerer seu alistamento eleitoral, podendo concorrer aos cargos políticos especificados pela CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Rebeca poderá se naturalizar brasileira, se respeitados os requisitos exigidos no art. 12, inciso II, alínea "b", da CRFB/88. Por conseguinte, poderá requerer seu alistamento eleitoral, podendo concorrer aos cargos políticos que não são privativos dos brasileiros natos, sendo um deles o cargo de senadora. No entanto, não pode ocupar a presidência do Senado, por expressa vedação constitucional (art. 12, § 3º, III).

LETRA C. INCORRETA. Apesar de ter nascido em território brasileiro, Rebeca não é brasileira nata, já que seus pais estavam no Brasil a serviço de seu país de origem, a Espanha, de acordo com o art. 12, inciso I, alínea "a", da CRFB/88. Sendo assim, mesmo que venha a se naturalizar brasileira, Rebeca não poderá concorrer a qualquer cargo político (art. 12, § 3º, da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. A alternativa está errada, porque, apesar de ser possível sua naturalização bem como seu alistamento eleitoral, o art. 12, § 3º, da CRFB/88 elenca um rol de cargos que são privativos de brasileiro nato, não se restringindo apenas ao cargo de Presidente da República.

LETRA E. INCORRETA. Muito embora seja possível sua naturalização, bem como seu alistamento eleitoral, o art. 12, § 3º, da CRFB/88 elenca um rol de cargos que são privativos de brasileiro nato, não se restringindo apenas ao cargo de Presidente e Vice-Presidente da República. Além disso, o cargo de Senadora pode ser ocupado por brasileiro nato e naturalizado.

Gabarito: Letra B.



35. (CEBRASPE/TCE-PR/Auditor de Controle Externo/2024) Nos termos da Constituição Federal de 1988, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro

- a) cuja naturalização seja cancelada por sentença judicial devido a fraude relacionada ao processo de naturalização.
- b) que adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária.
- c) quando norma estrangeira impor ao brasileiro que estiver a residir em Estado estrangeiro a aquisição da nacionalidade do país onde se encontrar, para permitir a permanência dele em seu território.
- d) cuja naturalização seja cancelada por ato do ministro da Justiça em razão de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático.
- e) quando norma estrangeira impor ao brasileiro que estiver a residir em Estado estrangeiro a aquisição da nacionalidade do país onde se encontrar, para permitir-lhe o exercício de direitos civis.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! Hoje, com a Emenda nº 131/23, um das hipóteses de perda da nacionalidade é o cancelamento da naturalização por sentença judicial, em virtude de "fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático" (art. 12, § 4º, inciso I, da CRFB/88).

LETRA B. INCORRETA. Essa hipótese de perda automática com mera aquisição de outra nacionalidade já não existe mais. Foi revogada com a Emenda nº 131/2023.

LETRA C. INCORRETA. Era uma condição anterior da Emenda nº 131/2023. E, ainda assim, antigamente essa hipótese não gerava a perda da nacionalidade. Era uma exceção à regra.

LETRA D. INCORRETA. O cancelamento de naturalização deve ocorrer por sentença judicial.

LETRA E. INCORRETA. Também era uma condição antiga (antes da Emenda nº 131/2023). E, em nosso caso, essa hipótese não gerava a perda da nacionalidade. Era uma outra exceção à regra.

Gabarito: Letra A.

36. (INSTITUTO AOCP/TRF-2ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024/Adaptada) A renúncia da nacionalidade, que ocorre quando o brasileiro faz pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, impedirá o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária.

Comentários:

Na verdade, com a Emenda Constitucional nº 131/23, é possível a renúncia e também a reaquisição em momento futuro. O § 5º do art. 12 estabelece que a "renúncia da nacionalidade não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei".

Gabarito: Item errado.



37. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/2024) São cargos privativos de brasileiros natos:

- a) Presidente da República e Oficial das polícias militares.
- b) Vice-Presidente da República e Presidente de Tribunal de Justiça.
- c) Ministro da Defesa e Presidente de Assembleia Legislativa.
- d) Presidente do Senado Federal e Oficial das Forças Armadas.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Pegadinha! O cargo privativo de um brasileiro nato é oficial das forças armadas, e não das polícias militares (art. 12, § 3º, VI, da CRFB/88).

LETRA B. INCORRETA. O Presidente do Tribunal de Justiça não é cargo privativo de brasileiro nato. Cuidado com essa pegadinha!

LETRA C. INCORRETA. O Presidente da Assembleia Legislativa também não é cargo privativo de brasileiro nato.

LETRA D. INCORRETA. Perfeito, temos aqui o nosso gabarito. Os dois cargos indicados são privativos de brasileiro nato, nos termos do art. 12, § 3º, incisos II e VI, da CRFB/88.

Gabarito: Letra D.

38. (CEBRASPE/FINEP/Analista Área Jurídica/2024/Adaptada) Perderá a nacionalidade brasileira o nacional que adquirir outra nacionalidade, salvo em caso de imposição, pela norma estrangeira, de naturalização ao brasileiro residente em Estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.

Comentários:

Pegadinha! Foi editada a Emenda nº 131/2023 alterando o art. 12, § 4º, da CRFB/88 e estabelecendo novas hipóteses de perda da nacionalidade brasileira. Agora, a mera aquisição de outra nacionalidade não gera a perda da nacionalidade. É necessário ato de manifestação de vontade do indivíduo. Vejamos:

Art. 12. (...) § 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.

Gabarito: Item errado.

39. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Analista Judiciário – Área Judiciária. Oficial de Justiça/2024) Consoante o Direito Constitucional brasileiro, brasileira(o) naturalizada(o) pode exercer os seguintes cargos:



- a) Juiz Federal, Procurador da República, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Deputado.
- b) Juiz Federal, Procurador da República, Procurador Federal, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Senador.
- c) Juiz Federal, Procurador da República, Oficial das Forças Armadas, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Presidente do Senado.
- d) Juiz Federal, Procurador da República, Diplomata, Ministro do Superior Tribunal Militar, Senador.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Ministro do STF é um cargo privativo de brasileiro nato, nos termos do art. 12, § 3º, inciso IV, da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Da lista apresentada, não temos cargo algum que deve ser exercido por brasileiro nato. Logo, os brasileiros naturalizados podem ocupar os cargos indicados na assertiva.

LETRA C. INCORRETA. Presidente do Senado é um cargo privativo (art. 12, § 3º, inciso III).

LETRA D. INCORRETA. Os cargos da carreira diplomática são privativos de brasileiro nato, de acordo com o art. 12, § 3º, inciso V, da Constituição.

Gabarito: Letra B.

40. (INSTITUTO AOCP/TRF-2ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2024) Chico é brasileiro naturalizado e pretende ocupar cargo público no alto escalão da Administração Pública, mas sabe que existem cargos que somente podem ser ocupados por brasileiros natos. De acordo com o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, é privativo de brasileiro nato o cargo de

- a) Governador do Distrito Federal.
- b) Deputado Federal.
- c) Senador da República.
- d) Ministro do Supremo Tribunal Federal.
- e) Advogado-Geral da União.

Comentários:

Opa! Questão tiro curto sobre os cargos privativos de um brasileiro nato. E, para responder à questão, basta o domínio do art. 12, § 3º, da CRFB/88. Das alternativas apresentadas, o único cargo privativo é o de Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Gabarito: Letra D.



41. (FCC/TRT-11ª Região/Analista Judiciário – Área Judiciária/2024) Ao disciplinar as formas de aquisição e perda da nacionalidade brasileira, a Constituição Federal estabelece que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que

- a) adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.
- b) fizer pedido expresso de perda de sua nacionalidade perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que carregem apatridia, renúncia essa que, no entanto, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.
- c) tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial transitada em julgado, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, ressalvadas situações que acarretem apatridia.
- d) tiver cancelada sua naturalização, por decisão da autoridade administrativa competente, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
- e) fizer pedido expresso de perda de sua nacionalidade perante autoridade judiciária competente, renúncia essa que impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, ressalvada situação que acarrete apatridia.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque tal hipótese foi revogada pela Emenda nº 131/2023. A banca maldosamente elaborou esta alternativa com base na redação antiga, rs.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com o § 5º do art. 12 da CRFB/88, a renúncia da nacionalidade não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária:

Art. 12 da CRFB/88 (...)

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.

§ 5º A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.

LETRA C. INCORRETA. A perda da nacionalidade não ocorre em virtude de fraude relacionada ao interesse nacional, mas, sim, relacionada à fraude no processo de naturalização ou ainda atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Além disso, temos um outro problema. A ressalva para as situações que acarretem apatridia se aplica ao caso do inciso II do § 4º do art. 12 da Constituição.

LETRA D. INCORRETA. A nacionalidade não é cancelada por decisão de autoridade administrativa competente, mas, sim, diante de uma sentença judicial (inciso I do § 4º do art. 12 da CRFB/88).



LETRA E. INCORRETA. A alternativa está errada, porque o pedido expresso da perda da nacionalidade não impede de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos do § 5º do art. 12 da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

42. (CONSULPLAN/DPE-PR/ Técnico da Defensoria Pública - Técnico Administrativo/2024) A perda da nacionalidade é a extinção do vínculo patril que liga o indivíduo ao Estado. Sobre este tema, com fulcro na Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa correta.

- a) É defeso o pedido para a reaquisição da nacionalidade brasileira.
- b) O cancelamento da naturalização do brasileiro naturalizado se dará, unicamente, com a extradição para o país de origem.
- c) No Brasil, a extinção do vínculo com o Estado ocorrerá para aquele que fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade nacional competente.
- d) O texto constitucional assegura que a pessoa fique apátrida, ou seja, aquele que requisitar a perda de sua nacionalidade não necessariamente terá que obter outra nacionalidade.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque, no caso de renúncia da nacionalidade, é permitido ao interessado readquirir sua nacionalidade brasileira originária, de acordo com o § 5º do art. 12 da CRFB/88, vejamos: "A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei".

Letra B. INCORRETA. A alternativa está errada, porque o cancelamento da naturalização não se dará, unicamente, com a extradição para o país de origem. Conforme o art. 12, § 4º, inciso I, da CRFB/88, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

Letra C. CORRETA. É o nosso gabarito! Uma das hipóteses de perda da nacionalidade é a renúncia, que consiste no pedido expresso, perante autoridade competente, de perda da nacionalidade brasileira, de acordo com o art. 12, § 4º, inciso II, da CRFB/88.

Letra D. INCORRETA. A alternativa está errada, uma vez que as hipóteses de perda da nacionalidade não se aplicam aos apátridas, conforme o art. 12, § 4º, inciso II, da CRFB/88, vejam: "Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: (...) II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia".

Gabarito: Letra C.

43. (INSTITUTO AOCP/TRF-2ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024/Adaptada) Para determinação da nacionalidade, a Constituição da República Federativa do Brasil adotou o critério exclusivamente sanguíneo (jus sanguinis).



Comentários:

Nossa Constituição Federal de 1988 adotou os dois critérios: territorial e sanguíneo. E isso fica evidente na leitura do art. 12, inciso I, alíneas "a" a "c", da CRFB/88.

Gabarito: Item errado.

44. (CONSULPLAN/Prefeitura de Campos dos Goytacazes/Auditor-Fiscal de Tributos Municipais/2024) Sobre o tema do direito de nacionalidade e sua repercussão no ordenamento jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta.

- a) Cláudia, que por naturalização voluntária adquiriu a nacionalidade americana, nos termos atuais da Constituição incide em causa de perda da nacionalidade brasileira.
- b) Hans e Greta, alemães, passaram dois anos viajando pelo litoral brasileiro em viagem particular de turismo. Nesse período, em um hospital do Rio de Janeiro, nasceu a filha do casal, Frida. Considerando as informações mencionadas, Frida não pode ser considerada brasileira nata.
- c) Hassam, egípcio, não poderá prestar concurso para o cargo de professor do Instituto Federal Fluminense, ainda que o respectivo edital não proíba a participação de estrangeiros, tendo em vista que para a assunção de qualquer cargo público é necessária a nacionalidade brasileira.
- d) Ramirez, mexicano nascido e radicado em Guadalajara-México há quarenta anos, vem residir no Brasil e deseja seguir carreira política. Caso Ramirez venha a cumprir os requisitos legais e adquira a nacionalidade brasileira, é correto afirmar que poderá vir a, futuramente, se tornar Prefeito de Campos dos Goytacazes-RJ.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Com a EC nº 131/23, acabou a hipótese da chamada perda "automática". A simples aquisição de outra nacionalidade não gera a perda da nacionalidade brasileira, nos termos do art. 12, § 4º, da Constituição.

LETRA B. INCORRETA. A alternativa está errada, já que Frida é brasileira nata, visto que nasceu em território brasileiro e seus pais não estavam a serviço de seu país de origem, conforme art. 12, I, "a", da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Em verdade, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos estrangeiros, de acordo com o art. 37, inciso I, da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. Se Ramirez adquirir a nacionalidade brasileira, pode se tornar Prefeito de Campos dos Goytacazes-RJ, já que não é um cargo privativo de brasileiro nato, conforme o art. 12, § 3º, da CRFB/88.

Gabarito: Letra D.

45. (FGV/TCE-PA/Técnico de Controle Externo – Área Administrativa/2024) Joana nasceu no território da República Dominicana quando seus pais, Allan, francês naturalizado brasileiro, e Eunice, de nacionalidade belga, ali se encontravam a serviço da embaixada da Espanha. Logo após o nascimento de Joana, Allan perdeu a nacionalidade brasileira por força de sentença judicial transitada em julgado. Ao completar dezoito anos de idade e já residindo no território



brasileiro, Joana consultou um especialista para saber qual é a sua nacionalidade na perspectiva da Constituição da República de 1988. Foi corretamente esclarecido a Joana que ela é

- a) brasileira nata.
- b) brasileira naturalizada.
- c) estrangeira, mas pode optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira.
- d) brasileira nata, desde que resida por quinze anos ininterruptos no território brasileiro.
- e) estrangeira, somente sendo possível adquirir a nacionalidade brasileira pelo processo regular de naturalização.

Comentários:

A questão trata da hipótese de um filho de brasileiro que nasceu fora do Brasil. No caso, Joana pode vir a ser considerada brasileira nata desde que observe o art. 12, inciso I, alínea "c", da Constituição. Olhem só:

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira";

Como o enunciado dizia que Joana completou 18 anos e estava residindo no Brasil, entende-se que ela é estrangeira, mas tem a possibilidade de se enquadrar na condição de brasileira nata (atribuição originária).

"Ah... mas o pai dela perdeu a nacionalidade brasileira". Então, a perda da nacionalidade brasileira ocorreu após o nascimento de Joana. A doutrina entende que a aferição da condição de nacionalidade dos pais é quando do nascimento. Ato posterior não influencia.

Gabarito: Letra C.

46. (CESGRANRIO/CNU/Concurso Nacional Unificado - Área Intermediária Bloco 8/2024) Um cidadão mudou-se para o exterior, fixando seu domicílio em país integrante da comunidade europeia. Para exercer seus direitos políticos, requereu a naturalização, passando a ter duas nacionalidades, a originária, no caso, brasileira, e a derivada, do país onde exerce suas atividades. Nos termos da Constituição Federal de 1988, a aquisição de outra nacionalidade acarreta a

- a) suspensão da nacionalidade brasileira enquanto durar processo administrativo de aferição.
- b) perda automática da nacionalidade brasileira.
- c) perda da nacionalidade brasileira, caso haja pedido expresso nesse sentido.
- d) manutenção da nacionalidade brasileira, caso haja decisão favorável do Ministério da Justiça.
- e) manutenção da nacionalidade brasileira, caso a aquisição esteja condicionada ao exercício de direitos civis.



Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A mera aquisição de outra nacionalidade não gera a suspensão da nacionalidade brasileira.

LETRA B. INCORRETA. Com a Emenda nº 131/23, acabou a hipótese de perda automática com a aquisição de outra nacionalidade.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! Com a Emenda Constitucional nº 131/23, agora, uma das hipóteses de perda de nacionalidade é quando há um “**pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira** perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia”, nos termos do art. 12, § 4º, da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A manutenção da nacionalidade não está condicionada à decisão favorável do Ministro da Justiça.

LETRA E. INCORRETA. A manutenção da nacionalidade brasileira não está condicionada à aquisição do exercício de direitos civis. Ainda que haja aquisição de outra nacionalidade, a regra atualmente na Constituição é a manutenção (sem condicionantes).

Gabarito: Letra C.

47. (INSTITUTO AOCP/PM-PE/2024/Soldado/Adaptada) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, entre outras hipóteses, tiver cancelada sua naturalização, por decisão administrativa, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização.

Comentários:

O certo é o cancelamento da naturalização por sentença judicial, e não pela via administrativa, conforme o art. 12, § 4º, I, da CRFB/88. Maldade da banca examinadora, rs.

Gabarito: Item errado.

48. (FUNDATEC/Prefeitura Municipal Flores da Cunha – RS/GCM Guarda Civil/2024) Nos termos da Constituição Federal, a Língua Portuguesa é a(o):

- a) Idioma oficial da República Federativa do Brasil.
- b) Língua não oficial do Município de Flores da Cunha.
- c) Idioma prioritário das pessoas com deficiência.
- d) Dialeto secundário dos índios.
- e) Língua pessoal do Estado do Rio Grande do Sul.

Comentários:

A CRFB/88 estabeleceu que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil (art. 13). As demais alternativas estão erradas. Não há relação com idioma prioritário das pessoas com deficiência ou dialeto secundário dos índios, ou até mesmo com língua pessoal do Estado do RS.



Gabarito: Letra A.

49. (FGV/TRF 1ª Região/Analista Judiciário/2024) Maria nasceu no território brasileiro quando seus pais, Juan e Ane, de cidadania espanhola, ali se encontravam a serviço da embaixada espanhola. Após ter vivido por cinco anos no Brasil, mudou-se para a Austrália juntamente com seus pais, que passaram a atuar na iniciativa privada. Logo após atingir a maioridade, o que ocorreu em território australiano, foi condenada pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, tendo fugido para o Brasil. Essa conduta redundou na formulação do seu pedido de extradição pelo governo australiano.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que Maria é:

- a) estrangeira, sendo possível o deferimento da extradição;
- b) brasileira nata, o que obsta o deferimento da extradição;
- c) estrangeira, mas, caso se naturalize brasileira, não será possível a extradição;
- d) brasileira nata, mas a natureza do crime pelo qual foi condenada permite a sua extradição;
- e) estrangeira, salvo se optar pela nacionalidade brasileira, o que impedirá a extradição.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! Apesar de Maria ter nascido em solo brasileiro, seus pais estrangeiros estavam a serviço do país de origem, consequentemente é considerada estrangeira, sendo possível sua extradição (Art. 5º, inciso LI, da CRFB/88).

LETRA B. INCORRETA. Maria não é brasileira nata, mas sim estrangeira, tendo em vista que seus pais estrangeiros estavam no Brasil, a serviço do país de origem. Logo, pode ser extraditada ao seu país de origem, de acordo com o art. 12, inciso I, alínea "a", e art. 5º, inciso LI, da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Apesar de ser correto afirmar que, após a naturalização, a extradição por crimes cometidos antes desse processo é permitida em determinados fatos delituosos, essa alternativa não se aplica à situação de Maria, pois ela ainda não passou pela naturalização.

LETRA D. INCORRETA. Maria não é brasileira nata, mas sim estrangeira, e, mesmo que fosse, não poderia ser extraditada, já que a Constituição não permite a extradição de brasileiros natos, de acordo com o art. 12, inciso I, alínea "a", e art. 5º, inciso LI, da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. De fato, Maria é estrangeira, mas apenas optar pela nacionalidade brasileira não impede a sua extradição, já que o crime praticado antes da naturalização é uma justificativa para ser extraditada, de acordo com o art. 5º, inciso LI, da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

50. (INSTITUTO AOCP/TRF-2ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024/Adaptada) Para determinação da nacionalidade, a Constituição da República Federativa do Brasil adotou o critério exclusivamente territorial (jus soli).

Comentários:



Nossa Constituição Federal de 1988 adotou tanto o critério territorial quanto o critério sanguíneo para a atribuição de nacionalidade originária, como no caso dos brasileiros natos. Assim se percebe com a leitura do art. 12, inciso I, alíneas "a" a "c", da CRFB/88. Por exemplo, o critério territorial fica evidenciado na alínea "a": "os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país". Já o critério de *jus sanguinis* está presente nas alíneas "b" e "c", prevendo as hipóteses daqueles indivíduos que venham a nascer fora do Brasil.

Gabarito: Item errado.



LISTA DE QUESTÕES

1. (IBFC/PM-PR/Soldado/2025) Célia, musicista cubana, visitou o Brasil para uma série de shows há duas décadas e por aqui ficou, dando à luz em território nacional a seu único filho, Arturito. Sobre tal condição a Constituição prevê que _____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Arturito pode ter sua nacionalidade cancelada, por sentença judicial, em virtude de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático
- b) Arturito não será extraditado para Cuba, a não ser que se comprove envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, nos termos da lei
- c) a renúncia de Arturito à nacionalidade impedi-lo-ia de readquirir a nacionalidade brasileira originária, ressalvadas situações que acarretem a condição de apátrida, nos termos da lei
- d) ocupará, privativamente, os cargos de Presidente da República, Vice-Presidente da República e Deputado Federal, dentre outros dispostos taxativamente
- e) Arturito, filho de mãe cubana, poderá perder sua nacionalidade, se fizer pedido expresso perante autoridade brasileira competente e desde que a situação não o torne apátrida

2. (INSTITUTO CONSULPLAN/Prefeitura de Uberlândia-MG/Oficial Administrativo/2025) Samuel nasceu em território brasileiro, filho de diplomatas italianos que, à época do nascimento, estavam oficialmente a serviço da República Federativa da Alemanha. Luísa, filha de pais brasileiros naturalizados, nasceu em Portugal, quando seu pai ali se encontrava a serviço do Brasil. Raquel nasceu na China, quando seus pais, brasileiros, estavam em viagem particular, tendo sido registrada em repartição brasileira competente. Nos termos da Constituição Federal de 1988 e, ainda, com base somente nas informações apresentadas, qual deles poderá exercer o cargo de Presidente da República?

- a) Raquel, apenas.
- b) Samuel, apenas.
- c) Luísa e Raquel, apenas.
- d) Samuel, Luísa e Raquel.

3. (UNO CHAPECÓ/Câmara Municipal de Chapecó-SC/Assistente de Legislação e Administração/2025) A nacionalidade estabelece o vínculo jurídico-político do indivíduo com o Estado. Conforme o art. 12, I, "a", da Constituição Federal é brasileiro nato:

- a) Apenas quem tem ambos os pais brasileiros.
- b) Quem nasce no Brasil somente se um dos pais for brasileiro.
- c) O nascido no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.



d) Quem nasce no exterior e é registrado em repartição consular, sendo essa a única hipótese de nato.

4. (SELECON/Prefeitura de Marcelândia-MT/Assistente Social/2025) Henri e Marie são franceses e estavam de férias no Brasil quando Marie deu à luz, prematuramente, à pequena Sophie. Considerando a situação familiar, de acordo com a Constituição Federal de 1988, Sophie é:

- a) estrangeira
- b) brasileira nata
- c) brasileira naturalizada
- d) estrangeira até completar 18 anos

5. (OBJETIVA/Prefeitura de Ilópolis – RS/2025) Em conformidade com a Constituição, sobre os cargos privativos de brasileiro nato, assinalar a alternativa INCORRETA.

- a) Presidente e Vice-Presidente da República.
- b) Presidente do Senado Federal.
- c) Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
- d) Ministro de Estado da Defesa.

6. (FCC/DPE-SP/Analista de Defensoria/2025) Jaime, nascido em São Paulo, foi adotado por um casal de angolanos em 2003, quando tinha apenas 6 meses de idade. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção tem caráter constitutivo, desconstituindo o vínculo Jurídico original com os genitores biológicos e constituindo o vínculo com os genitores adotivos. Desse modo, sua certidão de nascimento foi cancelada, realizando-se novo registro de nascimento, com o nome dos adotantes como genitores. Ocorre que a lei angolana não conferiu direitos de nacionalidade a Jaime, considerando-o estrangeiro. Em decorrência de entraves jurídico-administrativos e desentendimentos com seus genitores, Jaime não teve seu visto de permanência em Angola renovado e foi devolvido ao Brasil, chegando a São Paulo na última semana sem se identificar com a cultura brasileira ou com os costumes, muito embora tenha vivido, até então, em país de língua portuguesa. Jaime procura a Defensoria Pública, em seu atendimento itinerante a pessoas em situação de rua. Considerando exclusivamente o texto expresso da Constituição Federal, Jaime é

- a) brasileiro naturalizado provisoriamente, em decorrência de radicação precoce.
- b) brasileiro naturalizado, tendo em vista ser originário de país de língua portuguesa.
- c) quase-nacional, aplicando-se o estatuto da reciprocidade decorrente da adoção.
- d) brasileiro nato, independentemente de qualquer condição.
- e) apátrida, tendo em vista ter optado pela nacionalidade estrangeira.



7. (MPE-SP/2025) De acordo com as disposições constitucionais acerca da nacionalidade, assinale a alternativa correta.

- a) A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição Federal, a exemplo do exercício do cargo de Ministro de Estado da Defesa, que é privativo de brasileiro nato.
- b) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que fizer pedido expresso de perda da nacionalidade perante a autoridade competente, mesmo em situações que acarretem apatridia.
- c) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária.
- d) A renúncia da nacionalidade impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária.
- e) São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, ainda que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.

8. (COSEAC/SEAP-RJ/Inspetor Polícia Penal/2025) Em relação aos cargos privativos de brasileiros natos, assinale a opção correta.

- a) O cargo de Ministro de Estado da Defesa pode ser ocupado por brasileiros natos ou naturalizados, desde que tenham completado mais de 10 anos de residência no Brasil.
- b) O cargo de Senador da República é privativo de brasileiros natos.
- c) Para ocupar o cargo de Oficial das Forças Armadas, é necessário ser brasileiro naturalizado, conforme estipulado pela Constituição.
- d) Apenas brasileiros natos podem exercer os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, bem como os de Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal.
- e) O cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça é privativo de brasileiros natos, devido à natureza da função.

9. (CEBRASPE/IBAMA/Analista Ambiental/2025) Em relação aos princípios, direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

A renúncia da nacionalidade brasileira, por meio de pedido expresso à autoridade brasileira competente, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.

10. (IDECAN/PM BA/Oficial Auxiliar/2025) Acerca do tema “nacionalidade”, expresso na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que são brasileiros natos:

- a) os nascidos na República Federativa do Brasil, exceto os de pais estrangeiros que não estejam a serviço de seu país.



- b) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, independentemente de estes estarem a serviço de seu país.
- c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
- d) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.
- e) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

11. (QUADRIX/CFO/Técnico Administrativo/2025) De acordo com a Carta Magna de 1988, julgue o item a seguir, no que se refere à nacionalidade, à cidadania e aos direitos políticos.

A nacionalidade do brasileiro nato pode ser revogada por decisão judicial se ele cometer atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático.

12. (IGEDUC/Câmara Municipal de Vitória de Santo Antão-PE/Analista Legislativo/2024) Julgue o item que se segue.

A perda da nacionalidade, conforme estabelecido na Constituição, ocorre automaticamente quando um brasileiro adquire outra nacionalidade por vontade própria, sem necessidade de processo administrativo ou decisão judicial.

13. (FCC/TRT 15ª Região SP/ Técnico Judiciário - Área Administrativa/2025) Luiz, 30 anos de idade, brasileiro naturalizado, cometeu, no Brasil, em meados do ano de 2024, atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Renata, 25 anos de idade, brasileira nata, adquiriu, no final do ano de 2024, outra nacionalidade por naturalização voluntária. Mônica, 35 anos de idade, brasileira nata, teve, em janeiro do ano de 2025, o reconhecimento de outra nacionalidade originária pela lei estrangeira. Sabendo-se que todos desejam manter a nacionalidade brasileira, nessa situação, com base apenas nas informações fornecidas, será declarada a perda da nacionalidade brasileira de:

- a) apenas Renata e Mônica.
- b) apenas Luiz, se ele tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude do atentado que cometeu.
- c) apenas Renata e Luiz, se ele tiver cancelada sua naturalização, judicial ou extrajudicialmente, em virtude do atentado que cometeu.
- d) Renata, Mônica e Luiz, se ele tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude do atentado que cometeu.
- e) apenas Renata.



14. (CEBRASPE/SEFAZ-RJ/Analista em Finanças Públicas/2025/Adaptada) Será declarada automaticamente a perda da nacionalidade brasileira do brasileiro que adquirir outra nacionalidade.

15. (SELECON/Prefeitura de São José dos Quatro Marcos-MT/Assistente Social/2025) A Constituição Federal de 1988 garante a naturalização de estrangeiros e determina que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Contudo, a Carta Magna faz uma exceção para alguns cargos que só podem ser exercidos por brasileiros natos, dentre eles o cargo de:

- a) Vereador
- b) Senador
- c) Presidente da Câmara dos Deputados
- d) Presidente da Câmara Municipal

16. (FUNDATEC/IF-RS/Professor EBBTT – Direito/2025) Acerca dos direitos da nacionalidade e sua previsão constitucional, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.
- b) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
- c) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático.
- d) A renúncia da nacionalidade, quando o interessado fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, não o impede de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.
- e) Aos portugueses residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição.

17. (QUADRIX/CORE-CE/Assistente Jurídico/2025) Assinale a opção que corresponde a um cargo privativo de brasileiros natos.

- a) Ministro do Tribunal de Contas da União
- b) Deputado federal
- c) Presidente do Senado Federal



- d) Ministro do Superior Tribunal de Justiça
- e) Governador de estado

18. (FCC/TRT 15ª Região SP/ Analista Judiciário - Área Judiciária/2025) Robson, brasileiro, trabalha no exterior, a serviço do Brasil, onde reside com sua esposa, Gertrudes, que não é brasileira. Nesse país estrangeiro nasceram os filhos do casal: Franciso e Melissa. Alguns anos após o nascimento dos filhos, Robson adquiriu a nacionalidade do país em que reside e, por conta disso, não quer mais ter a nacionalidade brasileira. Já Franciso e Melissa desejam estudar no Brasil quando atingirem a maioridade, sendo a pretensão de Francisco se tornar Ministro do Supremo Tribunal Federal e a de Melissa se tornar Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Nessa situação, com base apenas nas informações fornecidas, Robson

- a) poderá ter declarada a perda da nacionalidade brasileira se fizer pedido expresso perante autoridade brasileira competente, e apenas Melissa poderá exercer o cargo que pretende, não podendo Francisco se tornar Ministro do Supremo Tribunal Federal.
- b) poderá ter declarada a perda da nacionalidade brasileira se fizer pedido expresso perante autoridade brasileira competente, e Francisco e Melissa não poderão exercer os cargos que pretendem.
- c) não poderá ter declarada a perda da nacionalidade brasileira, pois é brasileiro nato, e Francisco e Melissa poderão exercer os cargos que pretendem.
- d) não poderá ter declarada a perda da nacionalidade brasileira, pois é brasileiro nato, e Francisco e Melissa não poderão exercer os cargos que pretendem.
- e) poderá ter declarada a perda da nacionalidade brasileira se fizer pedido expresso perante autoridade brasileira competente, e Francisco e Melissa poderão exercer os cargos que pretendem.

19. (SELECON/SENAPPEN/Analista Técnico em Ciência Social/2025) Conforme estabelecido na CF/88, são brasileiros natos:

- a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço de seu país
- b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil
- c) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral
- d) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira



20. (CEBRASPE/TRF 6ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2025) A renúncia da nacionalidade brasileira por indivíduo que expressamente a requerer perante autoridade competente impede a reaquisição da nacionalidade brasileira originária.

21. (OBJETIVA/Prefeitura de Chapecó-SC/Educador Físico/2025) Baseando-se na Constituição Federal, são considerados brasileiros natos os:

- a) Nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil.
- b) Que adquiriram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de países de língua portuguesa.
- c) Estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos.
- d) Portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros.

22. (CEBRASPE/SEFAZ-RJ/Auditor-Fiscal/2025/Adaptada) Senador da República que tenha nascido em país estrangeiro durante o período em que seu pai, diplomata, estava a serviço do Brasil naquele país estrangeiro não poderá presidir a respectiva casa legislativa visto que não é considerado brasileiro nato.

23. (FCC/TRT 6ª Região PE/ Analista Judiciário - Área Judiciária/2025) Estela nasceu no Brasil quando seus pais, estrangeiros, nascidos no Chile, residiam no Brasil e trabalhavam como vendedores em uma loja de roupas. Quando Estela tinha cinco anos de idade, seus pais decidiram voltar ao país de origem deles e, algum tempo depois de deixarem o Brasil e chegarem no Chile, onde continuaram trabalhando como vendedores de roupas, nasceu Joshua, irmão da Estela. Estela e Joshua desejam vir morar no Brasil para se tornarem, após preenchidos os requisitos necessários, Ministros do Supremo Tribunal Federal. Considerando apenas as informações fornecidas,

- a) Estela e Joshua não são brasileiros natos e, por isso, não poderão exercer o cargo que desejam.
- b) apenas Estela é brasileira nata e poderá vir a exercer o cargo que deseja.
- c) Estela e Joshua não são brasileiros natos, mas poderão exercer o cargo que desejam independentemente de naturalização.
- d) Estela e Joshua são brasileiros natos e poderão vir a exercer o cargo que desejam.
- e) apenas Estela é brasileira nata, podendo exercer o cargo que deseja, sendo que Joshua, para exercê-lo, deverá se naturalizar brasileiro.

24. (FGV/PC-MG/Médico Legista/2025) Maria, de nacionalidade austríaca, encontra-se no território brasileiro desde meados do último ano. Em razão de sua integração, ainda que



temporária, à sociedade brasileira, buscou se inteirar em relação aos direitos fundamentais de estatura constitucional que possui.

Após analisar a Constituição da República, Maria concluiu corretamente que

- A) tem os mesmos direitos dos brasileiros natos.
- B) tem os mesmos direitos dos brasileiros naturalizados.
- C) não tem sua esfera jurídica alcançada pelos direitos fundamentais.
- D) possui os direitos fundamentais não privativos de brasileiros, natos ou naturalizados.
- E) tem os direitos fundamentais assegurados no ato que admitiu sua residência no território nacional.

25. (FGV/TCE-RR/Auditor de Controle Externo/2025) João, com 30 (trinta) anos de idade, pretendia concorrer ao cargo eletivo de governador do Estado Alfa, mas tinha dúvida se preenchia as condições de elegibilidade previstas na Constituição da República. Afinal, nascera no território libanês quando seus genitores, Anne, alemã naturalizada brasileira, e Johan, de nacionalidade espanhola, ali se encontravam a serviço da embaixada espanhola. Ao atingir a maioridade, João requereu e obteve a nacionalidade albanesa, somente decidindo residir no território brasileiro há um ano.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que João

- a) pode concorrer ao cargo eletivo, desde que opte pela nacionalidade brasileira.
- b) apesar de ter a nacionalidade brasileira, não pode concorrer ao cargo eletivo por não ter a idade mínima exigida.
- c) pode concorrer ao cargo eletivo, desde que obtenha a nacionalidade brasileira pelo processo de naturalização.
- d) ainda que obtenha a nacionalidade brasileira pelo processo de naturalização, não pode concorrer ao cargo eletivo, pois não é brasileiro nato.
- e) ao se naturalizar albanês, perdeu a nacionalidade brasileira, e, embora possa se naturalizar brasileiro, não tem a idade mínima para concorrer ao cargo eletivo.

26. (CEBRASPE/IBAMA/Analista Ambiental/2025) Em relação aos princípios, direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

A renúncia da nacionalidade brasileira, por meio de pedido expresso à autoridade brasileira competente, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.

27. (FCC/CGM-SP/Auditor Área de Especialização Geral/2025) Relativamente ao brasileiro nato, a Constituição Federal prevê que



- A) terá declarada a perda da nacionalidade, se fizer pedido expresso perante autoridade brasileira competente e desde que a situação não acarrete apatridia.
- B) a renúncia à nacionalidade impede o interessado de adquirir nacionalidade brasileira originária, ressalvadas situações que acarretem apatridia, nos termos da lei.
- C) ocupará, privativamente, os cargos de Presidente da República, Vice-Presidente da República e Senador, dentre outros elencados taxativamente.
- D) não será extraditado, salvo comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.
- E) perderá a nacionalidade, por sentença judicial, em virtude de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

28. (CEBRASPE/MPE-CE/Técnico Ministerial/2025) A CF trata de forma igual os brasileiros natos e naturalizados.

29. (FCC/TRT 6ª Região PE/ Técnico Judiciário - Área Administrativa/2025) Juan é filho de chilenos e nasceu no Brasil enquanto seus pais aqui passavam as férias. Carlos Eduardo é filho de brasileiros e nasceu no exterior enquanto sua mãe lá estava a serviço do Brasil. Katrina se naturalizou brasileira após 16 anos ininterruptos de residência no Brasil. Os três possuem o sonho de seguir a carreira diplomática no Brasil. Com base somente nas informações fornecidas, a carreira diplomática poderá ser seguida por

- a) Carlos Eduardo, apenas.
- b) Carlos Eduardo e Katrina, apenas.
- c) Juan, Carlos Eduardo e Katrina.
- d) Juan e Carlos Eduardo, apenas.
- e) Juan, apenas.

30. (FUNDATEC/ALE-RS/Analista Legislativo - Consultor/2024) Considerando a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta a respeito das hipóteses de perda e renúncia da nacionalidade.

- a) O brasileiro que fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, perderá a nacionalidade brasileira, ressalvadas situações que acarretem dupla cidadania.
- b) Perderá automaticamente a nacionalidade o brasileiro que adquirir outra nacionalidade originária pela lei estrangeira.
- c) Somente será declarada a perda da nacionalidade em caso de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.



d) A renúncia da nacionalidade, em qualquer dos casos, impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária.

e) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

31. (IGEDUC/Câmara Municipal de Vitória de Santo Antão-PE/Analista Legislativo/2024) Julgue o item que se seguem.

Os Direitos Políticos, previstos na Constituição de 1988, são exclusivos dos cidadãos natos, restringindo a participação nos processos eleitorais apenas a esse grupo, excluindo os naturalizados.

32. (VUNESP/TJ-SP/Escrevente Técnico Judiciário/2024) Brigitte é cidadã portuguesa, e Joaquim é francês. Ambos têm comprovada idoneidade moral, residem no Brasil, pretendem adquirir a nacionalidade brasileira e, oportunamente, assumir cargos públicos. Segundo as regras dispostas na Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que Brigitte poderá obter a nacionalidade brasileira por naturalização

a) se residir no Brasil por um ano ininterrupto, podendo assumir, entre outros, o cargo de senador, e Joaquim poderá requerer a naturalização se residir no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, e não poderá assumir, entre outros, o cargo de oficial das forças armadas.

b) se residir no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, e poderá assumir, entre outros, o cargo de governador, e Joaquim, também, deve atender ao mesmo requisito, com a diferença de que não poderá assumir, entre outros, o cargo de presidente da República.

c) se residir no Brasil por um ano ininterrupto, podendo assumir, entre outros, o cargo de senador, e Joaquim poderá requerer a naturalização se residir no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, e não poderá assumir, entre outros, o cargo de governador.

d) se residir no Brasil por um ano ininterrupto, podendo assumir, entre outros, o cargo da carreira diplomática, e Joaquim poderá requerer a naturalização se residir no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, e poderá assumir, entre outros, o cargo de prefeito municipal.

e) por simples requerimento, comprovando que reside no Brasil há pelo menos seis meses, mas não poderá assumir, entre outros, o cargo de ministro do STF, e Joaquim deverá comprovar um ano ininterrupto de residência no país, podendo assumir, entre outros, o cargo de deputado ou senador.

33. (FCC/TRT 7ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024) Valentino e Clarita, argentinos, estavam passando as férias no Brasil quando Clarita deu à luz Javier. Silvia, brasileira, estava a serviço do Brasil no Chile quando deu à luz Catarina. Javier e Catarina residem no Ceará



e pretendem se tomar, um dia, Presidente da República no Brasil. Em conformidade com a Constituição Federal, considerando apenas as informações fornecidas, o cargo pretendido

- a) não poderá vir a ser ocupado por nenhum dos dois, pois ambos são brasileiros naturalizados.
- b) poderá vir a ser ocupado por Javier e Catarina, pois ambos são brasileiros naturalizados.
- c) poderá vir a ser ocupado por Catarina, apenas, pois Javier não é brasileiro nato.
- d) poderá vir a ser ocupado por Javier e Catarina, pois ambos são brasileiros natos.
- e) poderá vir a ser ocupado por Javier, apenas, pois Catarina não é brasileira nata.

34. (FGV/TJ-SC/Analista Jurídico/2024) Maria e Raul, de nacionalidade espanhola, se encontravam no território brasileiro, a serviço da embaixada da Espanha, quando, da união de ambos, nasceu Rebeca. Apesar de ter residido na Espanha durante a maior parte da sua vida, Rebeca, ao atingir a maioridade, decidiu que iria fixar residência no Brasil, onde pretendia seguir carreira política.

Ao consultar um especialista a respeito dessa possibilidade, foi corretamente esclarecido a Rebeca que:

- a) ainda que adquira a nacionalidade brasileira, ela não poderá requerer o seu alistamento eleitoral e, conseqüentemente, concorrer a cargos eletivos;
- b) caso adquira a nacionalidade brasileira, ela poderá promover o seu alistamento eleitoral e concorrer a diversos cargos eletivos, incluindo ao de senadora;
- c) bastará que ela opte pela nacionalidade brasileira, após fixar residência no Brasil, para que seja considerada brasileira nata, podendo concorrer a qualquer cargo eletivo;
- d) apesar de não ter nacionalidade brasileira, não havia óbice ao seu alistamento eleitoral, não lhe sendo permitido concorrer, apenas, ao cargo eletivo de presidente da república;
- e) seria preciso adquirir a nacionalidade brasileira como requisito para o alistamento eleitoral, não lhe sendo permitido concorrer, apenas, aos cargos eletivos de presidente e vice-presidente da república, e de senadora.

35. (CEBRASPE/TCE-PR/Auditor de Controle Externo/2024) Nos termos da Constituição Federal de 1988, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro

- a) cuja naturalização seja cancelada por sentença judicial devido a fraude relacionada ao processo de naturalização.
- b) que adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária.
- c) quando norma estrangeira impor ao brasileiro que estiver a residir em Estado estrangeiro a aquisição da nacionalidade do país onde se encontrar, para permitir a permanência dele em seu território.
- d) cuja naturalização seja cancelada por ato do ministro da Justiça em razão de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático.



e) quando norma estrangeira impor ao brasileiro que estiver a residir em Estado estrangeiro a aquisição da nacionalidade do país onde se encontrar, para permitir-lhe o exercício de direitos civis.

36. (INSTITUTO AOCP/TRF-2ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024/Adaptada) A renúncia da nacionalidade, que ocorre quando o brasileiro faz pedido expresse de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, impedirá o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária.

37. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/2024) São cargos privativos de brasileiros natos:

- a) Presidente da República e Oficial das polícias militares.
- b) Vice-Presidente da República e Presidente de Tribunal de Justiça.
- c) Ministro da Defesa e Presidente de Assembleia Legislativa.
- d) Presidente do Senado Federal e Oficial das Forças Armadas.

38. (CEBRASPE/FINEP/Analista Área Jurídica/2024/Adaptada) Perderá a nacionalidade brasileira o nacional que adquirir outra nacionalidade, salvo em caso de imposição, pela norma estrangeira, de naturalização ao brasileiro residente em Estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.

39. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Analista Judiciário – Área Judiciária. Oficial de Justiça/2024) Consoante o Direito Constitucional brasileiro, brasileira(o) naturalizada(o) pode exercer os seguintes cargos:

- a) Juiz Federal, Procurador da República, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Deputado.
- b) Juiz Federal, Procurador da República, Procurador Federal, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Senador.
- c) Juiz Federal, Procurador da República, Oficial das Forças Armadas, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Presidente do Senado.
- d) Juiz Federal, Procurador da República, Diplomata, Ministro do Superior Tribunal Militar, Senador.

40. (INSTITUTO AOCP/TRF-2ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2024) Chico é brasileiro naturalizado e pretende ocupar cargo público no alto escalão da Administração Pública, mas sabe que existem cargos que somente podem ser ocupados por brasileiros natos. De acordo com o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, é privativo de brasileiro nato o cargo de



- a) Governador do Distrito Federal.
- b) Deputado Federal.
- c) Senador da República.
- d) Ministro do Supremo Tribunal Federal.
- e) Advogado-Geral da União.

41. (FCC/TRT-11ª Região/Analista Judiciário – Área Judiciária/2024) Ao disciplinar as formas de aquisição e perda da nacionalidade brasileira, a Constituição Federal estabelece que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que

- a) adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.
- b) fizer pedido expresso de perda de sua nacionalidade perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que carregem apatridia, renúncia essa que, no entanto, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.
- c) tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial transitada em julgado, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, ressalvadas situações que acarretem apatridia.
- d) tiver cancelada sua naturalização, por decisão da autoridade administrativa competente, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
- e) fizer pedido expresso de perda de sua nacionalidade perante autoridade judiciária competente, renúncia essa que impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, ressalvada situação que acarrete apatridia.

42. (CONSULPLAN/DPE-PR/ Técnico da Defensoria Pública - Técnico Administrativo/2024) A perda da nacionalidade é a extinção do vínculo patrial que liga o indivíduo ao Estado. Sobre este tema, com fulcro na Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa correta.

- a) É defeso o pedido para a reaquisição da nacionalidade brasileira.
- b) O cancelamento da naturalização do brasileiro naturalizado se dará, unicamente, com a extradição para o país de origem.
- c) No Brasil, a extinção do vínculo com o Estado ocorrerá para aquele que fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade nacional competente.
- d) O texto constitucional assegura que a pessoa fique apátrida, ou seja, aquele que requisitar a perda de sua nacionalidade não necessariamente terá que obter outra nacionalidade.



43. (INSTITUTO AOCP/TRF-2ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024/Adaptada) Para determinação da nacionalidade, a Constituição da República Federativa do Brasil adotou o critério exclusivamente sanguíneo (jus sanguinis).

44. (CONSULPLAN/Prefeitura de Campos dos Goytacazes/Auditor-Fiscal de Tributos Municipais/2024) Sobre o tema do direito de nacionalidade e sua repercussão no ordenamento jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta.

a) Cláudia, que por naturalização voluntária adquiriu a nacionalidade americana, nos termos atuais da Constituição incide em causa de perda da nacionalidade brasileira.

b) Hans e Greta, alemães, passaram dois anos viajando pelo litoral brasileiro em viagem particular de turismo. Nesse período, em um hospital do Rio de Janeiro, nasceu a filha do casal, Frida. Considerando as informações mencionadas, Frida não pode ser considerada brasileira nata.

c) Hassam, egípcio, não poderá prestar concurso para o cargo de professor do Instituto Federal Fluminense, ainda que o respectivo edital não proíba a participação de estrangeiros, tendo em vista que para a assunção de qualquer cargo público é necessária a nacionalidade brasileira.

d) Ramirez, mexicano nascido e radicado em Guadalajara-México há quarenta anos, vem residir no Brasil e deseja seguir carreira política. Caso Ramirez venha a cumprir os requisitos legais e adquira a nacionalidade brasileira, é correto afirmar que poderá vir a, futuramente, se tornar Prefeito de Campos dos Goytacazes-RJ.

45. (FGV/TCE-PA/Técnico de Controle Externo – Área Administrativa/2024) Joana nasceu no território da República Dominicana quando seus pais, Allan, francês naturalizado brasileiro, e Eunice, de nacionalidade belga, ali se encontravam a serviço da embaixada da Espanha. Logo após o nascimento de Joana, Allan perdeu a nacionalidade brasileira por força de sentença judicial transitada em julgado. Ao completar dezoito anos de idade e já residindo no território brasileiro, Joana consultou um especialista para saber qual é a sua nacionalidade na perspectiva da Constituição da República de 1988. Foi corretamente esclarecido a Joana que ela é

a) brasileira nata.

b) brasileira naturalizada.

c) estrangeira, mas pode optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira.

d) brasileira nata, desde que resida por quinze anos ininterruptos no território brasileiro.

e) estrangeira, somente sendo possível adquirir a nacionalidade brasileira pelo processo regular de naturalização.

46. (CESGRANRIO/CNU/Concurso Nacional Unificado - Área Intermediária Bloco 8/2024) Um cidadão mudou-se para o exterior, fixando seu domicílio em país integrante da comunidade europeia. Para exercer seus direitos políticos, requereu a naturalização, passando a ter duas nacionalidades, a originária, no caso, brasileira, e a derivada, do país onde exerce suas atividades. Nos termos da Constituição Federal de 1988, a aquisição de outra nacionalidade acarreta a



- a) suspensão da nacionalidade brasileira enquanto durar processo administrativo de aferição.
- b) perda automática da nacionalidade brasileira.
- c) perda da nacionalidade brasileira, caso haja pedido expresso nesse sentido.
- d) manutenção da nacionalidade brasileira, caso haja decisão favorável do Ministério da Justiça.
- e) manutenção da nacionalidade brasileira, caso a aquisição esteja condicionada ao exercício de direitos civis.

47. (INSTITUTO AOCP/PM-PE/2024/Soldado/Adaptada) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, entre outras hipóteses, tiver cancelada sua naturalização, por decisão administrativa, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização.

48. (FUNDATEC/Prefeitura Municipal Flores da Cunha – RS/GCM Guarda Civil/2024) Nos termos da Constituição Federal, a Língua Portuguesa é a(o):

- a) Idioma oficial da República Federativa do Brasil.
- b) Língua não oficial do Município de Flores da Cunha.
- c) Idioma prioritário das pessoas com deficiência.
- d) Dialeto secundário dos índios.
- e) Língua pessoal do Estado do Rio Grande do Sul.

49. (FGV/TRF 1ª Região/Analista Judiciário/2024) Maria nasceu no território brasileiro quando seus pais, Juan e Ane, de cidadania espanhola, ali se encontravam a serviço da embaixada espanhola. Após ter vivido por cinco anos no Brasil, mudou-se para a Austrália juntamente com seus pais, que passaram a atuar na iniciativa privada. Logo após atingir a maioridade, o que ocorreu em território australiano, foi condenada pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, tendo fugido para o Brasil. Essa conduta redundou na formulação do seu pedido de extradição pelo governo australiano.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que Maria é:

- a) estrangeira, sendo possível o deferimento da extradição;
- b) brasileira nata, o que obsta o deferimento da extradição;
- c) estrangeira, mas, caso se naturalize brasileira, não será possível a extradição;
- d) brasileira nata, mas a natureza do crime pelo qual foi condenada permite a sua extradição;
- e) estrangeira, salvo se optar pela nacionalidade brasileira, o que impedirá a extradição.



50. (INSTITUTO AOCP/TRF-2ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024/Adaptada) Para determinação da nacionalidade, a Constituição da República Federativa do Brasil adotou o critério exclusivamente territorial (jus soli).

GABARITO

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. Letra E | 40. Letra D |
| 2. Letra D | 41. Letra B |
| 3. Letra C | 42. Letra C |
| 4. Letra B | 43. Errado |
| 5. Letra C | 44. Letra D |
| 6. Letra D | 45. Letra C |
| 7. Letra A | 46. Letra C |
| 8. Letra D | 47. Errado |
| 9. Correto | 48. Letra A |
| 10. Letra C | 49. Letra A |
| 11. Errado | 50. Errado |
| 12. Errado | |
| 13. Letra B | |
| 14. Errado | |
| 15. Letra C | |
| 16. Letra E | |
| 17. Letra C | |
| 18. Letra E | |
| 19. Letra B | |
| 20. Errado | |
| 21. Letra A | |
| 22. Errado | |
| 23. Letra B | |
| 24. Letra D | |
| 25. Letra A | |
| 26. Correto | |
| 27. Letra A | |
| 28. Errado | |
| 29. Letra D | |
| 30. Letra E | |
| 31. Errado | |
| 32. Letra A | |
| 33. Letra D | |
| 34. Letra B | |
| 35. Letra A | |
| 36. Errado | |
| 37. Letra D | |
| 38. Errado | |
| 39. Letra B | |



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.